

OPPD USMENI detaljno

Engleska I. (675. – 868. godine)

Prvo razdoblje : polaganje temelja staleškoj kraljevini , 11. – 13. stoljeće

- 1. Tko do 11. st. naseljava prostor Engleske i u kojem se stoljeću po prvi puta javlja naziv Kraljevina Engleska?**
Germanska plemena (Angli , Sasi i Juti) , te normanska plemena iz Danske. Naziv Kraljevina engleska se prvi put javlja u 10. stoljeću .
- 2. Što je to Danegeld?**
Posebni porez (ponekad iznosi i do 5000 kg srebra) kojim Engleska skuplja sredstva za otkup mira od Normana.
- 3. Tko je sve polagao pravo na englesku krunu 1066. ?**
Harold – prva osoba dvora Edwarda Ispovjednika i William Normandijski – Edwardov rođak i normandijski vojvoda.
- 4. Što je to Witengemot?**
Witengemot je skupština engleskih svjetovnih i duhovnih velikaša .
- 5. Načela za dobivanje engleskog prijestolja u 11. stoljeću?**
Nasljeđe po krvi , imenovanje od prošlog kralja , vazalska hijerarhija i izbor od skupštine velikaša.
- 6. Na što se poziva William Osvajač kad poseže za krunom ?**
Poziva se na to da ga je Edward odredio za nasljednika , te da mu je Harold ustupio pravo na krunu i dao vazalsku prisegu.
- 7. Tko je zavladao Engleskom u vrijeme osvajanja Williama Osvajača?**
Normanska dinastija
- 8. Zašto je papa podržao Williama Osvajača u osvajanju Engleske ?**
Zato što je kurija već tada bila povezana s Normanima.

Normandijska dinastija 1066. – 1154.

- 9. S koliko je vitezova William Osvajač osvojio Englesku?**
7 000
- 10. Koliko je stanovnika imala Engleska u vrijeme osvajanja Williama Osvajača?**
1,5 milijuna stanovnika
- 11. Koliko je ljudi činilo povlašteni sloj nakon osvajanja Engleske i kako to znamo?**
5000 vitezova uz još otprilike 95 000 stranaca, to znamo zbog "Domesday book" u kojoj su popisani gospodarski , socijalni i klasni slojevi tog društva.
- 12. Koliko je bilo neposrednih krunskih vazala u Engleskoj u doba Williama Osvajača?**
170
- 13. Kome je i u kojem omjeru William Osvajač podijelio zemlju?**
1/3 zemlje je pripala kruni , 20-ak velikaša je dobilo ¼, i crkva također ¼ . Ostatak zemlje je podijeljen između 170 baruna (krunskih vazala)
- 14. Što je do Domesday book?**
To je popis sveukupne imovine i stanovništva , najiscrpniji izvor gospodarskih , socijalnih i klasnih slojeva u srednjovjekovnom društvu.
- 15. Tko , kada i zašto donosi "Krunidbenu povelju" ?**
Krunidbenu povelju donosi Henrik I. 1100. godine. On je svoju krunu praktički kupio ustupcima plemstvu i crkvi pa kako oni nebi bili osporavani donosi " Krunidbenu povelju" u kojoj određuje da plemstvo odlučuje o nasljeđu krune i da je crkva najjači feudalac i da je presudna za državu , također biskupi kao vazali imaju veća prava od svjetovnih vazala.
- 16. Koji je prvi ustavni akt?**
"Krunidbena povelja" Henrika I.

Kuća Plantagent 1154. – 1399.

- 17. Koji je prvi kralj iz kuće Plantagenet?**
Henrik II.
- 18. Koje je načelo krune otpočeo Henrik II. Plantagenet i kojim aktom je odvojio crkvu od sudstva?**
Načelo prvorodenja , " Klarendonske uredbe" 1164.
- 19. Tko je utemeljitelj common law-a i kada je donesena Magna Carta?**
Utemeljitelj common law-a je Henrik II. , Magna Carta je donesena 1215. godine.

- 20. Čime i zbog čega Henrik II. (12.st) želi ojačati svoju vlast?**
 Spoznao je premoć crkve pa svoju vlast pokušava ojačati ograničavanjem crkvene i feudalne sudbenosti, uvodi putujuće suce i pravo priziva na kraljevski sud za svakog slobodnog građanina. Također on uvođenjem ovakvih promjena sudstva , sebi stvara dodatnu vlast koja mu omogućava da veliku većinu svog vremena provede na svojim francuskim domenama.
- 21. Kojim aktima i kada donesenim, Henrik II. utječe na odnos kralja i crkve , odnosno svjetovnog plemstva?**
 Na odnos s crkvom utječu " Klarendonske uredbe" iz 1164. godine , a na svjetovno plemstvo " Naredba o oružju" iz 1181. godine.
- 22. Kada je vladao Richard I. Lavljeg srca?**
 Vladao je od 1189. do 1199. godine.
- 23. Kad se engleska priznala papinskim vazalom (lenom) i tko je u to vrijeme vladao Engleskom?**
 Početkom 13. st, John
- 24. Objasnite značaj Magna Carte iz 1215. godine?**
 Magna Carta označava početak ustavnosti engleske staleške kraljevine – određuje uzajamna prava i dužnosti , ali je posebno osjetljiva na jasnoću prava feudalaca i naroda (slobodni ljudi , a ne kmetovi) , te pravo kao osnovu vladanja (pravo ne znači i jednakost) .
- 25. Koliko je dugo i do kada potvrđivana Magna Carta?**
 50 godine , do 1265. godine
- 26. Oxfordske odredbe- godina , tko i što predstavljaju?**
 Donose ih baruni 1258. godine (za vrijeme vladavine Henrika III.) , one sadrže popis zahtjeva protiv kralja (predstavljaju vid pobune???)
- 27. Kakav je značaj u engleskoj pravnoj povijesti Simona de Montforta?**
 On je predvodio niže plemstvo 1265. u građanskom ratu i porazi kraljevu vojsku i zarobio je kralja. Preuzeo je upravo i sazvaio Magnum Concillium u koji je pozvao krunske vazale, 2 predstavnika nižeg plemstva izabrana u grofovskom sudu , te 2 predstavnika iz svakog slobodnog grada. Taj skup se smatrao prvim parlamentom, pa onda i Simona de Monforta možemo smatrati začetnikom engleskog parlamenta.
- 28. Iz kojeg tijela se razvio parlament u Engleskoj?**
 Razvio se iz Magnum Concillium-a

Drugo razdoblje: postanak i razvoj staleške kraljevine , 13. -15. stoljeća

29. **Dva razloga zbog kojih Edward I. saziva parlament i u doba mira?**
30. **Tko započinje progon Židova iz Engleske?**
Edward I.
31. **Koja dva statuta su od 13.st do danas osnova prometa nekretninama u Engleskoj ?**
De donis Conditionalibus (1285.) i Quia Emptores (1290.)
32. **Što je to u engleskom pravu Quo Warranto , tko ga i kada provodi?**
Provodi ga Edward I. krajem 13.st , to je ipitivanje prilikom kojeg je svaki nositelj feudalne imunitetne sudbenosti morao dokazati njenu osnovu (što uglavnom nije bilo moguće, jer se temeljila na običajnoj uzurpaciji).
33. **Što je to Year book?**
Year book je godišnjik s prijepisom sudskih rasprava. On je uveden da bi bio sačuvan kontinuitet državne sudbenosti.
34. **Događaj koji je prethodio usponu moći parlamenta i kada se parlament razdvaja na Gornji i Donji dom ?**
Svrgavanje (ubijanje?!) kralja Edwarda II. , te krunidba Edwarda III. Na Gornji i Donji dom se razdvaja 1341. godine.

Stogodišnji rat 1337. – 1453.

35. **Kakva je važnost stogodišnjeg rata za engleski parlament?**
Stogodišnji rat je uzdigao moć parlamenta , uvelike ojačao i osamostalio Donji dom , a njegovo prvenstvo u odobravanju poreza postaje posve sigurno. Ta moć zaključcima Donje doma daje oblik zakonskih prijedloga (bill) koje neizmjenjene potvrđuje Gornji dom i kralj i tako postaju zakon. Donji dom postaje nemilosrdan u praćenju izvršne vlasti i njenog gospodarenja novcem koji on odobrava i ne preže da protiv kraljevih pomoćnika podigne optužnicu pred gornjim domom.
36. **Tko su vođe velike seljačke pobune koja je u Engleskoj izbila 1381.?**
Wat Tyler i John Ball
37. **Što je to ustanak lolarda , kada se odvijao i tko mu je bio ideolog?**
To je borba za otkup kmetova ideološki predvođena Oxfordskim profesorom Wycliffeom. Odvija se 1381. godine.

38. **Tko se u Engleskoj suprotstavio papinoj sjevlasti , tj. Doktrini o jedinstvu vlasti i ideologije?**
Oxfordski profesor Wyclife , odnosno lolardi
39. **Kada se prvi put primjenjuje institut impeachmenta u Engleskoj?**
1376. godine

Kuća Lancaster 1399. – 1461.

40. **Kada se na vlasti nalazi kuća Lancaster i kako se to doba naziva?**
Od 1399. – 1461. , to doba se naziva " doba parlamentarnog poretka".
41. **Tko su vođe velike seljačke pobune koja je u engleskoj izbila 1381.?**
Wat Tyler i John Ball
42. **Engleski parlament je 1430. godine donio Zakon o pravu glasa za izbore u grofovijama. Tko po tom zakonu ima pravo glasa i do kada će taj zakon vrijediti? Tko donosi taj zakon?**
Pravo glasa ima samo slobodni posjednik čiji je godišnji prihod 40 šilinga. Ovaj zakon će vrijediti do 1832. godine. Taj zakon donosi parlament.

Rat dvije ruže 1455. – 1485.

43. **Kad je bio rat ruža i kako je on okončan?**
Rat ruža se odvijao od 1455. – 1485. godine , okončan je stupanjem Henrika Tudora na vlast 1485. godine, on je iskoristio svoje velške plemenske veze i uklonio obje oslabljene vladarske obitelji (Lancaster i York).

Društvo i gospodarstvo

44. **Nabrojite slojeve engleskog srednjovjekovnog društva.**

Gornji feudalni sloj (više plemstvo i svećenstvo) i nefeudanci (slobodni, kmetovi i robovi).

Svjetovno plemstvo

45. Navedite obveze vazala prema kralju u Engleskoj?

Svaki vazal mora dovesti onoliko vitezova- konjanika koliko ih njegova zemlja može izdržavati, a to određuje broj viteških posjeda (knight's fee), odnosno dužan je na svakih 20 funti godišnjeg prihoda dovesti jednog viteza, vazalska dužnost je 40 dana vojne službe godišnje (za vrijeme trajanja sam snovi troškove). Valazi su dužni sizerenu prižiti aid u 3 prilike: kad sizeren najstarijeg sina promiče u viteza, kad sizeren prvi put udaje najstariju kćer i za otkup zarobljenog sizerena.

46. S koliko godina je mladić zreo za vitešku službu?

S 21 godinom.

47. Tko na zahtjev vazala treba određivati štitarunu prema odredbi što je sadrži Magna Carta iz 1215.?

Magnum Concillium

48. Koji je kralj pristao na štitovinu?

Henrik II.

49. Tko su barones maiores (veliki baruni)?

To su vazali koji imaju više od 13 vitezova odnosno viteških posjeda (više od 260 funti)

50. Kada je i čime određena ljestvica unutar pojma "barones maiores"?

Magnom Cartom, 1215. godine !?!?!?

51. U koliko su grupa podjeljeni veliki baruni i koje su to grupe?

U 5 grupa, to su vojvode, markizi, grofovi, vikonti i baruni.

Gradani

52. Od kada parlament u engleskoj počinje odlučivati o skupljanju izvanrednih pripomoći kralju te koliko daju gradovi kraljevih domena, a koliko ostali?

Od 1238. godine. Gradovi kraljevih domena daju 1/10 vrijednosti pokretne imovine, a ostali gradovi 1/15.

Seljaci

- 53. Tko su bili freeholders , tko leaseholders?**
Freeholders su slobodni seljaci , koji nisu vlasnici zemlje već ju imaju u zakupu (slobodni nasljedni zakupci) .
Leaseholders su slobodni seljaci (zakupci) koji zemlju uživaju pod određenim uvjetima i na određeni rok uz plaćanje zakupnine.
- 54. Tko može tražiti zaštitu common law sudova?**
Seljaci , odnosno zakupci (bivši kmetovi).
- 55. Tko su Socman?**
Svaki slobodan seljak koji uživa zemlju uz nevojne ali određene obveze
- 56. Tko su yeoman?**
Posjednik zemlje koji je dužan da plaća zemljišne rente , slobdan zakupac zemlje.

Kmetovi , neslobodni seljak

- 57. Vrste kmetova u Engleskoj u 13.st ?**
Kmetovi starih kraljevih domena, povlašteni kmetovi i obični kmetovi.
- 58. Kako je najlakše konstatirati da je netko u stanju kmeta?**
Tako što ne može izaći na kraljev sud ?
- 59. Kada i koji sud prihvaća tužbe kmetova protiv gospodara?**
Kancelarov sud , krajem 15.st
- 60. Tko su copyholdersi?**
To su zakupci koji uživaju zemlju u bivšim kmetskim uvjetima.
- 61. Koje godine i kako je završen proces dokidanja kmetskog posjeda u Engleskoj i temeljem kojeg akta?**
1926. izjednačavanjem freeholda i copyholda, temeljem "Law of Proprety Act" .

Vojska

62. Kako je organizirana vojska u Engleskoj?

Feudalna konjanička vojska vazala – čine ju svi koji uživaju feude

Narodna pješačka vojska strijelaca – svi odrasli slobodni muškarci

Plaćenička vojska

63. Kada su vazali posljednji put pozvani u vojnu službu?

1385. godine

64. Assize of Arms?

Akt kojim Henrik II. 1181. godine osobnu vojnu službu vazala zamjenjuje kompenzacijom od 100 šilinga za svaki viteški posjed.

65. Kad je bio i što je odredio Winchesterski statut?

Bio je 1285. godine , U tom statutu se određuje da svaki slobodan čovjek razmjerno svojoj imovini mora imati odgovarajuće oružje , najčešće se koristi dugi velški luk.

Redoviti kraljevi prihodi

66. Koje vrste redovitih prihoda ima kralj u Engleskoj u srednjem vijeku?

Od kraljevih domena , od feudalnih vazala i od kraljevih povlastica

Neredoviti kraljevi prihodi?

67. Koliko funta iznosi "pola desetine i petnaestine"?

19 500

Kralj

68. Što znači maksima " kralj nikad ne umire"?

Znači da nasljednik ima pravo odmah poslije smrti preuzeti vlast.

69. **Smatra li common law krunidbu dovoljnom legitimacijom kraljeve vlasti?**
Ne.
70. **Kako se nazivaju ukupna i isključiva kraljeva ovlaštenja?**
Royal prerogatives (kraljeve povlastice)
71. **Imajući na umu teoriju o trodiobi vlasti, koja bi od njih u Engleskoj 12.st bila u temelju same vlasti?**
Zakonodavna??????

Veliko vijeće (Magnum concillium)

72. **Što je to Veliko vijeće i navedite mu ovlasti?**
Glavni organ sve državne vlasti , skup svih neposrednih vazala krune ,feudalno-klasno tijelo i po sastavu, nadležnosti i načinu djelovanja.
Ovlasti Velikog vijeća su
73. **Tko su perovi?**
Perovi su oni koji imaju pravo da im Veliko vijeće sudi kao sud njima jednakih.
74. **Tko su u engleskom pravno sustavu justicijar , kancelar i rizničar i kako ove funkcije nastaju?**
Oni su najvažniji kraljevi pomoćnici. Funkcije nastaju zbog toga što se Veliko vijeće neredovito sastaje pa se javlja potreba da netko preuzme neke redovite i trajne službe iz nadležnosti vijeća.
Justicijar - zamjenik kralja u pravnim nadležnostima, obavlja i političke i upravne poslove krune
Kancelar – preuzima poslove justiciraja(13.st) , redigira kraljeve isprave (od 15. st sve više postaje sudac)
Rizničar – voditelj kraljevih financija (postaje najvažniji službenik krune u 14. stoljeću zbog važnosti financija)

Curia regis

75. **Što je to curia regis?**
Uži sastav Velikog vijeća, obavlja većinu poslova Velikog vijeća koje se od kraja 12.st sastaje samo zbog stvari poput izbora/potvrde kralja. Sastoji se od krupnih vazala koje pozove kralj.

- 76. Kada se i zbog čega iz Curie regis izdvajaju posebni organi?**
Curia regis više ne stigne obavljati sve poslove pa se u 12. stoljeću iz nje izdvaja Državna blagana i riznica , tokom 13. i 14. stoljeća sudovi common law-a , tokom 14. i 15. stoljeća kancelar i njegov sud , a tokom 14. stoljeća Dom lordova.
- 77. Opišite prvi parlament?**
Saziva ga 1265. godine Simon de Montfort , on uz uobičajen skup Magnum Concilium-a poziva i 2 predstavnika manjih krunskih vazala iz grofovija i po 2 predstavnika slobodnih kraljevskih gradova, skup zasjeda kao jedan dom, a odluke su političke i financijske a ne zakonodave prirode.
- 78. Koji su uzor parlamenti?**
Dva skupa koza saziva Edward I. 1275. i 1294. godine – oni su uzor parlamenti jer čine presedan za sastav parlamenta.

Parlament

- 79. Objasnite početke razdvajanja parlamenta na Gornji i Donji dom?**
Sredinom 14.st počinju se održavati zasebne sjednice krupnog plemstva i time počinje razdvajanje domova parlamenta.
- 80. Od koje se godine Parlament u Engleskoj dijeli na dva doma i što je osnova zakonodavnog prava Parlamenta?**
1332. godine , osnova zakonodavnog prava Parlamenta je zapravo njegovo financijsko pravo (zakonodavno pravo je posljedica financijskog) ?
- 81. Kada su uvedene plaće za članove parlamenta?**
1911. godine
- 82. Što su petitions?**
Petitions su pritužbe koje su se često čule u parlamentu , često su sudske i pravne naravi , a tek posredno zakonodavne.
- 83. Kako je parlament stjecao zakonodavno pravo?**
Parlament je počeo svoje rasprave o financijama voditi tako da u njih uključuje rasprave o općoj politici zemlje tako i rasprave o kraljevoj administraciji i njenom osoblju. Uobličenje procedure Impeachment i njena uporaba su bili sredstvo sticanja zakonodavnog prava i nadzora nad državnim službenicima.
- 84. Navedite koje se godine javlja impeachemnt, koje su u odlike i što predstavlja glavni nedostatak?**
Uveden je 1376. godine . Impeachemnt je posve sudski postupak, može biti pokrenut samo ako optužba ima temelj u postojećem pravu. To je nedovoljno za zaštitu države

od najvećih službenika , jer državni interesi nisu dovoljno zaštićeni ako su zaštićeni samo okvirima prava (potrebno je čekati da najviši službenici prekrše pravo da bi bili maknuti sa službe).

85. Kada je u uporabu ušao postupak " Act of attainder" i objasnite njegovu osnovu?

Uveden je 1477. godine- to je posve zakonodavni postupak u kojem se određena osoba zbog svojih postupaka proglašava krivom i izriče joj se kazna (gubitak časti , konfiskacija imovine , smrt). To je osuda putem zakona , pa je postupak po posljedicama sličan osudi stavljanja izvan zakona. – to je oblik političke likvidacije pod prividom zakonodavnog postupka.

86. Od kada " Act of attainder" nije u upotrebi?
1715. godine

Mjesna vlast

87. Teritorijalna podjela Engleske u srednjem vijeku?
Grofovije , oblasti , desetine

Grofovije

88. Na koliko je grofovija podijeljena Engleska?
35

89. Tko je otpustio sve šerife , a potom imenovao nove , kao smjenjive i plaćene kraljeve činovnike?
Henrik II. , 1170. godine

90. Tko imenuje šerifa, a tko ga nadzire?
Kralj, a nadzire ih Magnum concilium.

91. Tko su šerifovi pomoćnici i koje su njegove nadležnosti?
Constabl – pomoćnik u izvršnim, policijskim poslovima
Coroner – istražuje uzroke iznenadnih smrti , vodi istragu i uhićenje.

92. Tko od sredine 14. stoljeća imenuje mirovne suce u Engleskoj , kako oni sude i koji su delikti u njihovoj nadležnosti?

Imenuje ih kralj , oni sude besplatno kao pojedinci ili u malim zasjedanjima (dva mirovna suca) ili kao skupine mirovnih sudaca cijele grofovije – kvartalno zasjedanje. Delikti u njihovoj nadležnosti su razbojstva , pljačke , nasilje i remećenje općeg reda i mira.

Manor ili barunija

93. Što je to manor i koliko ih ima?

Manor je područje na kojem se prostire sudska vlast manorijalnog / vlastelinskog suda za kmetove, ali i za slobodne ljude. Za vrijeme Williama osvajača bilo ih je 170.

94. Kakav je to manorijalni ili vlastelinski sud i koja mu je nadležnost?

To je sud za kmetove, ali i slobodne ljude. Njegova nadležnost su sporovi između manora i njegovih vazala , vazala i podvazala , podvazala i njihovih ovisnika bidolo da su slobodni ili kmetovi , te također sporove između slobodnih posjednika i kmetova , ili između kmetova.

Pravo

95. Navedite izvore prava u Engleskoj?

Common law, Statue law, Equity law .

Common law

96. Koja institucija počinje prihvaćati tužbe protiv vazala i zbog čega?

97. Kojim se pravnim sredstvom pokreće postupak pred kraljevim sudom?

Kraljevim nalogom (Writom)

98. Što je to yearbook?

Počinju nastajati od kraja 12. stoljeća , to su godišnjaci najvažnijih sudskih presuda

99. Kada je i zašto donesen Mertonski statut?

Donesen je 1236. godine . Plemstvo želi ograničiti kraljevo mješanje u mjesnu pravdu , ali i zabraniti uvođenje stranih prava, tako da se Mertonskim statutom zabranjuje upotreba stranog prava putem pravila da nijedan zakon Engleske ne može biti izmjenjen (nolumus leges Angliae mutari)

Statute law

100. Kad se počinje stvarati statute law ?

U 14. stoljeću

Equity law

101. Što je to equity law?

Equity law je sustav prava koji se pojavljuje u 15. stoljeću kao sredstvo ispravljanja nepravdi nastalih zbog formalizma common law-a.

102. Pravno sredstvo kojim equity law poništava presude common law?

103. Od kada i zašto postoji Kancelarov sud?

Kancelarov sud postoji od 15. stoljeća. Stranke se sve češće počinju obraćati kralju kako bi izbjegli/ispravili presudu common law-a , pa ih kralj počinje povjeravati kancelaru , čija nadležnost onda poprima naziv Kancelarov sud.

Stvarno pravo

104. Govori li common law o vlasništvu zemlje?

Common law ne govori o vlasništvu zemlje , nego o vlasništvu prava na zemlju.

105. Koja prava (ovlaštenja) na zemlju postoje u Engleskoj?

Fee simple, fee tail i life estate.

106. Koja su stvarna prava na zemlji in possession?

Fee simple , fee tale i life estate / estate pur autre vie

107. Tko može zasnovati free tail?

Osoba koja ima fee simple.

- 108. Razlika između fee simple i fee tail u srednjevjekovnoj Engleskoj?**
Free simple je najšire, vremenski neograničeno pravo, otuđivo inter vivos i mortis causa, dok je fee tail doživotno neotuđivo uživanje koje s ovlaštenika prelazi na određene nasljednike.
- 109. Što je life estate, a što estate pur autre vie?**
Life estate je doživotno uživanje koje netko ima za života, a estate pur autre vie je uživanje koje netko ima za vrijeme života drugoga.
- 110. Koja su stvarna prava in futuro?**
Reversion i remainder.
- 111. Što je remainder?**
Ovlaštenje ograničeno trajanjem istih ovlaštenja drugo osobe. Djeli se na contingent remainder – uvjet je potpuno neizvjestan, moguće je da osoba nikad ne stekne ovlaštenje i na vested remainder – posvje je sigurno da će osoba steći ovlaštenja.
- 112. Što je reversion?**
Reversion je privremeno i uvjetno otuđenje ovlaštenja s očekivanjem da se vrate otuđiocu.
- 113. Tko ga donosi i po čemu je značajan Statut de Donis iz 1285. ?**
Edward II., značajan je po tome što od njega fee simple interesi na zemljištu mogu biti ostavljeni kao tail.
- 114. Od kada postoji fee tail?**
Od donošenja Statut de Donis iz 1285. godine.
- 115. Što je Quia Emptores?**
Quia emptores je statut koji određuje da fee simple na zemlju koju se ne drži neposredno od krune može slobodno biti otuđeno ili preneseno, ali tako da to cijelo ovlaštenje bude preneseno, a ne samo njegov dio – to znači zabranu instituta podfeudalizacije.
- 116. Objasnite doktrinu seisin i kada ona nastaje?**
Nastaje u 14. stoljeću, seisin je pravni i faktički posjed slobodnih interesa na zemlju – nije uvijek vezano uz fizičko držanje (iako tome teži), seisin je rezultat feudalne investiture.
- 117. Od kada postoji zalog kao vrsta stvarnog prava na tuđoj stvari?**
Od 1485. godine
- 118. Što je trust i kad je nastao?**
Trust je pravni institut koji nalaže da je trustee (vlasnik po common law-u) dužan izvršavati svoja vlasnička prava tako da koristi od tih prava ne uživa on nego netko drugi (beneficiary) – i formalno-pravnog vlasnika i beneficijara smatramo vlasnikom predmeta trusta. Potkraj 15.st????????????????

119. Na koja se prava – ovlaštenja na zemlji može odnositi trust?

Može se odnositi isključivo na fee simple.

120. Kada se i u kojem svojstvu pojavljuje zakup u Engleskoj?

Pojavljuje se u 13 stoljeću , sa svojstvom sigurnosti za najam.

Obiteljsko i nasljedno pravo

121. Čime su i kako uređeni obiteljski i bračni odnosi , osobno – moralne i imovinske prirode u Engleskoj?

Odnosi osobno – moralne prirode su uređeni crkvenim pravom, a odnosi imovinske prirode common law-om.

122. Tko je vlasnik ženinih nekretnina?

One ostaju u ženinom vlasništvu , ali muž postaje upravitelj te imovine za vrijeme braka (upravljanje se sastoji od prava ubiranja plodova)

123. Pravo ljubaznosti u nasljednom pravu u Engleskoj?

Ako muž nadživi ženu , a imaju žive potomke , on nakon njene smrti po pravu ljubaznosti (curtesy) doživotno uživa njenu zemlju.

124. U ranofeudalnoj Engleskoj punoljetstvo muške djece je različito. O čemu ovisi i kada ga stječu muška djeca feudalaca , a kada muška djeca seljaka?

Punoljetstvo je bilo različito s obzirom na zanimaje djece . Feudalčev sin postaje punoljetan za vitešku službu sa 21 godinom , a seljakov sin postaje punoljetan sa 14 godina .

125. Kakva su prava vanbračne djece?

Nemaju nikakva prava prema prema nijednom od roditelja.

126. Kojim aktom se feudalcima u Engleskoj zabranjuje pozakonjenje djece nakladnim sklapanjem braka?

Mertonskim statutom (1236. godina) .

127. Kakav stav (načelo) zauzimaju common law sudovi u 12. st. po pitanju nasljeđivanja nekretnina i kako se nasljeđuje ostala imovina , ako su ostavitelja nadživjela žena i djeca?

Načelo prvorodnog sina (primogeniture). Ako su ostavitelja nadživjela žena i djeca- 1/3 ide ženi , 1/3 djeci , 1/3 umrli može oporučno ostaviti, ukoliko nije ostavio oporuku tu 1/3 dobiva Kruna , sizeren , crkva ili rođaci.

128. Kako se prema engleskom nasljednom pravu dijeli imovina umrlog ukoliko nije imao djece?

½ dobija udovica , ½ umrli raspolaže oporučno , ako nema oporuke ta ½ pripada zakonskim nasljednicima.

Krivično pravo

129. Vrste trespassa?

Crime (krivična radnja, zločin) – dijele se na felony (teži zločin) i misdemeanor (manji zločin)

Tort (imovinska odgovornost za štetu)

130. Što je to felony?

Felony je teži zločin- izdaja gospodara počinjena uz zlu namjeru(kažnjiva smrću) , ubojstvo, silovanje, teške krađe.

131. Što je misdemeanor?

Misdemeanor je manji zločin , kažnjiv je novčanom kaznom sa svojstvom odmazde , jer u slučaju nemogućnosti plaćanja kazne slijedi zatvor do isplate (to je jedan od načina povećanja državnih prihoda).

132. Objasni povlasticu svećenstva (benefit of clergy).

Crkvene osobe od 12. st stječu povlasticu da im sudi samo crkveni sud (tako ne mogu biti osuđeni na smrt) , nakon što su se mnogi počeli pozivati na ovu povlasticu , morali su je dokazivati poznavanjem kršćanske doktrine (recitiranje psalma ili slično).

133. Što je povlastica azila i koje su opcije imali pribjeglice u crkvu? Kada je ukinuta?

Ako se zločican skrio na sveto mjesto , svjetovne osobe ga tame ne smiju hvatati. Nakon što su ga svećenici hranili najviše 7 dana on može : a) predati se sudu , b) ostati u crkvi dok ne umre od gladi , ili c) prisegnuti da će zauvijek napustiti Englesku. Povlastica azila je ukinuta u 17. stoljeću .

134. Što je osnova engleskog krivičnog zakona do danas?

Statut iz 1352. godine

135. Što je to u engleskom pravnom sustavu tzv. " mala izdaja " ?

Mala izdaja (petty treason) je zločin nižih prema višim gospodarima , moguća je smrtna kazna uz konfiskaciju.

136. Objasni veleizdaju (high treason).

Zločin protiv kralja. Smišljanje i izvođenje nasilne radnje uperene na osobu kralja , na njegovu suprugu , nasljednika , protiv kraljevih visokih službenika, vojna pobuna i krivotvorenje državnog pečata.

137. Tko u Engleskoj ne podliježe krivičnoj odgovornosti?

Duševno bolesni , mlađi od 8 godina , uglavnom i maloljetnici od 8 do 14 godina.

138. Tko u Engleskoj pokreće sudski postupak?

Uglavom oštećeni , privatna osoba. Država ako je oštećeni kralj ili iznimno ako privatna osoba nije u roku od 13 mjeseci pokrenula postupak protiv počinitelja djela koje ugrožava opće dobro .

Sudska organizacija i sudski postupak

139. Što je temelj common law-a?

140. Koju novost su uveli Normani u sudski postupak?

Sudski dvoboj

141. Vrste sudova u srednjovjekovnoj Engleskoj?

Kancelarov sud , mjesni sudovi , sudovi izdvojeni iz Curie regis (sud državne blagajne , sud opće sudbenosti , sud kraljeva stola , sud vijeća državne blagajne) , crkveni sud.

142. Koje je temeljno pravo pri suđenju sudova u Engleskoj?

Pravilo da se suđenje odvija među jednakima , iudicium parium.

143. Navedite sudove koji se krajem 12. st izdvajaju iz sastava Curie regis?

Sud državne blagajne , sud kraljevog stola , sud vijeća državne blagajne i sud opće sudbenosti.

144. Koje su nadležnosti Suda državne blagajne?

Bave se slaganjem i računanjem novčanih iznosa , to je vrsta financijsko – poreznog suda , oni utjeruju potraživanja kralja od vazala, a kasnije i poreznih obveznika. Kasnije će imati vrhovništvo nad nekim od ostalih vrhovnih sudova.

145. Koja je nadležnost suda opće sudbenosti u srednjovjekovnoj Engleskoj?

Rješavaju opće zamolnice (communia placita) koje se tiču sporova slobodnih ljudi, posebno se bave pravima na zemlju. U 13. st postaju najvažniji sud za imovinsko pravo.

146. Koji je najzaposleniji common law sud?

Sud opće sudbenosti

147. Koje su nadležnosti suda kraljeva stola?

Bavi se svim predmetima koji se tiču kralja , a nisu u vezi s potraživanjima državne blagajne. Ima nadzornu sudbenost nad ostalim sudovima , ima imovinsku , krivičnu , prvostepenu i prizivnu nadležnost. Može preuzeti predmet od nekog drugog suda (writ certiorari).

148. Tko sačinjava Sud vijeća državne blagajne i o čemu odlučuje taj sud?

Od 14. stoljeća u njemu sude suci sva tri vrhovna suda da bi raspravili teža prava pitanja , teži slučaj ili općenito o zajedničkom radu. Nastaje da bi otklanjao sukobe među kraljevim sudovima. Od sredine 15. njihove odluke imaju svojstvo presude koja obvezuje sve sudove , ima važnu ulogu u izjednačavanju prakse.

149. Što je pleading i do kad je usmen?

Pleading je postupak u kojem se utvrđuje koje činjenice su sporne i relevantne, tj. Utvrđuje se koje činjenice treba utvrditi. Pleading je do kraja 16. st usmen.

150. O čemu sudi porota , a o čemu profesionalni pravnici (suci)?

Porota sudi o činjenicama , a suci o pravu.

151. Kada se u Engleskoj počinje javljati porota?

Sredinom 12. stoljeća .

152. Koliko vrsta porote postoji?

Civil jury – djeli se na malu (petty/possesory assize) i veliku (grand assize)
I na Criminal jury.

153. Koja je razlika između civilnih porota u Engleskoj?

Mala porota sudjeluje za sporove o smetanju posjeda zemlje, odlučuje samo o činjenicama.

Velika porota sudjeluje u sporovima o jačem pravnom naslovu na zemlji, odlučuje o činjenicama i pravnim pitanjima.

154. Kada je ukinuta velika porota u Engleskoj?

1933.

155. Koji je skup i kada zabranio ordalijekao dokazno sredstvo?

Četvrti Lateranski koncil 1215.

156. O čemu i na osnovi čega odlučuje mala porota u krivičnom postupku?

Odlučuje o krivnji optuženog, na osnovi iznesenih dokaza.

157. Koje se pravo naučavalo na studijima?

Civilno i kanonsko pravo.

158. Učenje prava u srednjovjekovnoj Engleskoj?

Civilno i kanonsko pravo se uči na sveučilištima, do 18. st. common law se uči samo u 4 pravnička udruženja u Londonu (Inns of court).

159. Tko je solicitar , a tko barrister?

Solicitar - Pravnik od kojeg stranka traži savjet u pravnoj materiji , njegovim posredovanjem stranka stupa u kontakt s barristerom.

Barrister – može zastupati stranku na višim sudovima U između najuglednijih država imenuje suce)

160. Koja su pravnička udruženja?

Grey's Inn , Lincoln's Inn , Inner Temple , Middle Temple

Crkveno pravo – preskačem ovo

161. Izvori kanonskog prava ?

Turska (869. – 1071.)

Povijesni pregled

162. Objasnite iz kojih razloga Turska nije bila nacionalna država nijedne nacije?

Zato što je ona neograničena feudalna država koja uopće ne počiva na načelu nacije , nacionalne suverenosti, već na načelu ratne okupacije (occupatio bellica) koju vrši ratnička (feudalna) klasa.

163. Na koliko se kontinenata i naolikoj površini Turska prostirala u doba svog najvećeg teritorijalnog proširenja u 16. i 17. stoljeću?

Na 3 kontinenta i na prostoru od 8 milijuna km²

Prvo razdoblje: postanak i uspostavljanje trajne državne tvorevine (1299. – 1421.)

- 164. Tko su Seldžuci?**
Seldžuci su tursko pleme koje sredinom 11. st pokorava Bagdad i Bizant.
- 165. Značenje bitke kod Manzikerta 1071. godine?**
Bitka u kojoj su Seldžuci pokorili Bizant i zarobili bizantskog cara.
- 166. U kojem stoljeću Mala Azija postaje domovina Turaka?**
Sredinom 11. st.
- 167. Koje su bile granice Seldžučke Turske?**
Od Turkestana do skoro Mramornog mora.
- 168. Objasnite razloge slabljenja države Rum Seldžuka.**
Zbog neposrednih ratova koje vode s Mongolima, i zbog provale turkmesnih i drugih plemena koji bježe pred Mongolima
- 169. Navedite tko je i kada dokinuo Arapski kalifat?**
Mongoli, 1258. godine.
- 170. Navedite iz koje skupine odnosno njene manje grupe potječe tursko pleme koje će kasnije biti nazvano Osmanlijama?**
Skupina Oguza – grupa Kaji
- 171. Navedite kojim događajem i u kojem času počinje nezavisnost Osmanlijske Turske?**
1299. ili 1301. kada je Osman otklonio vrhovništvo Ikonijskog sultana.
- 172. Na koji način i kada islamski polumjesec baca jedan svoj kraj na jugoistočnu Europu?**
1354. godine , Turci prelaze Dardanele i zauzimaju Galipolje.
- 173. Navedite imena dva grada koji su u 14. stoljeću bili prijestolnice Osmanlijske Turske?**
Brusa i Hadrianapolis (Jedrene)
- 174. Koji sultan i kada prenosi prijestolnici iz Burse u Jedrene?**
Murat I. , 1365. godine
- 175. Kada se i između koga odigrala bitka kod Angore i koje su njene posljedice?**
Bajazid I. i Tamerlan , sultan je zarobljen , a idućih 15 godina traju sukobi njegovih sinova za vlast. 1402. godine.

- 176. Na koji se način , koji je bio poznat iz ranije perzijske povijesti , pokušalo osigurati nesporno nasljeđe prijestolja u Turskoj?**
Tako da sultan ubije ili zatvori sve krvne srodnike koji bi mu mogli biti suparnici za vlast.

Drugo razdoblje: svjetska velesila (1421. – 1699.)

- 177. Kada je bilo razdoblje najveće turske moći?**
1421. – 1699. godine .
- 178. Kada je osvojen Carigrad i zašto je taj događaj značajan?**
1453. zato što je onda Carigrad postao prijestolnica Osmanskog carstva.
- 179. Koje je čudo tehnike, a koje čudo taktike zaslužno za tursko osvajanje Carigrada 1453. godine?**
Vatreno oružje, takita je bila da dovezu topove u Zlatni rog jer je Carigrad s te strane bio najslabije utvrđen.
- 180. Navedite koji je vladar za svoje 30- godišnje vladavine dao vojnoj , upravnoj i feudalnoj organizaciji u Turskoj konačan oblik koji će se održati do 18. stoljeća?**
Bajazid II.
- 181. Kada je ojačao vojni sloj?**
Za vrijeme Bajazida II.
- 182. Zbog čega je sultan Selim I. stekao atribut Okrutni?**
Zato što je vodio osvajačku politiku utemeljenu na okrutnom suzbijanju svih prigovora.
- 183. S kojim je islamskim zemljama ratovala Turska?**
Čitava Mala Azija , Armenija, Gruzija , Azerbejdžan , Sirija , Palestina , Kairo (Egipat?)
- 184. Tko i kada postaje prvi kalif turske krvi?**
Selim I., 1517. godine
- 185. Za vrijeme kojeg sultana je bila bitka na Mohačkom polju?**
Sulejmana II.
- 186. S kojom europskom katoličkom zemljom je Turska sklopila trgovački ugovor, kada je to bilo i koji ga vladari sklapaju?**
S Francuskom , Kapitulacije 1536. godine , Sulejman II. i Françoise I.

- 187. Objasnite okolnosti uspona na prijestolje Selima II Pijanice , te odgovorite zašto nakon njega sultani sve više postaju ljudi harema?**
Njegov otac Sulejman II. umire pred Sigetom u pohodu na Mađarsku, nakon njega sultani sve više postaju ljudi harema i bez ugleda u vojsci jer umjesto njih ratove vodi Veliki vezir.
- 188. Kada se odvijala i po čemu je značajna pomorska bitka kod Lepanta?**
1571. godine , značajna je po tome što je bila težak poraz i smatra se početkom propadanja Osmanskog carstva.
- 189. Što je Turska osvojila u Europi?**
- 190. Kolika je brojnost turske vojske koja opsjeda Beč 1683. godine?**
250 000 vojnika
- 191. Kojim mirovnim ugovorom iz 1699. godine započinje povlačenje Turske iz Europe?**
Karlovačkim mirom.

Treće razdoblje: propadanje velesile (1699. – 1839.)- ostatak preskočen

- 192. Od kada do kada traje treće razdoblje u povijesnom razdoblju Turske?**
1699. – 1839.
- 193. Kada je započelo razdoblje propadanja feudalne Turske ?**
1699.
- 194. Kakvo je držanje pojedinih europskih država prema Turskoj u prvoj polovici 18. stoljeća?**
Ratuje sa susjednim državama, na njenu stranu staju Francuska i Švedska (čekaju da neka druga silu Tursku lakim plijenom , Engleska i Nizozemska ostaju neutralne.
- 195. Koje se razdoblje turske povijesti i zašto naziva "doba tulipana"?**
Dvadesete godine 18. st, izrazi koji se vežu uz to doba su : europski barok , tiskare i uzgoj tulipana. Prilagođavanje turskog diplomatskog stila u europskom načinu , te državno poticanje moći carigradske grčke trgovačke buržoazije.

196. Tko su fanarioti?

Pripadnici carigradske grčke trgovačke buržoazije

197. Kojim mirom iz 1774. godine Rusija postaje dio turske unutarnje politike?

Mir u Kučuk-Kajnardžiju

Društvo i vojna organizacija

198. Kada se u Turskoj ukida ropstvo?

1876. godine

199. Kakva je podjela društva slobodnih u Turskoj?

Vojnici (asker) , ljudi knjige (ulema) i narod (raja)

200. Objasni dvojstvo pojma "raja"?

Tu spadaju seljaci , ali i trgovci i obrtnici ?!?!?!?

201. Kako se prelazi iz jednog u drugi društveni sloj u Turskoj?

Odabirom zanimanja

202. Mogu li sinovi pripadnika askera biti u razredu raja ili ulema i je li prijelaz iz razreda u razred otežan formalizmom?

Mogu, prijelaz iz razreda u razred nije ničim otežan , već isključivo ovisi o zanimanju kojim se pojedinac odluči baviti.

Vojska

203. Vremensko određenje vojske u Turskoj?

Turska ima stalnu (stajaću vojsku) i privremenu koju povremeno iznajmljuju sultan , begler-begovi i sandžak-begovi????

204. Nabrojite rodove vojske koje je imala Turska.

Konjaništvo (spahije)- sultanova pratnja , područne vojske (spahije timarnici)
Pješadija
Janjičari

205. Koji je najbrojniji dio Turske vojske?

Spahije (konjanici)

206. Navedite koliki je broj konjanika Turska imala u 16. stoljeću od timarnika?

300 000

207. Kakva je vojna služba spahija?

Vremenski i prostorno neograničena (sultan ih može neograničeno slati kad god i gdje god on želi), uglavnom su smješteni u prijestolnici i plaćani su u novcu.

Janjičari

208. Tko su janjičari i otkad postoje?

Oni su vrsta stalnih pješadijskih postrojbi, oni su vojska koja treba živjeti samo za rat. Zabranjeno im je bilo kakvo drugo zanimanje , ne mogu se ženiti ni imati djecu, nemaju podrijetlo. Janjičarske postrojbe se popunjavaju pomoću danka u krvi, oni su udarna snaga turske vojske (iako ih je bilo najviše 40 tisuća). Postoje od početka 16. stoljeća.

209. Objasnite način popunjavanja janjičarskih postrojbi pomoću "danka u krvi" i odgovorite kada je ovaj način ukinut.

U određenim pokrajinama se svake 3. do 7. godine , između zdravih dječaka nemuslimana starijih od 10 godina uzimao po jedan na 40 kuća (jedinci , oženjeni , djeca na zanatu isključeni). Ukinuo ga je Murat IV 1683. godine.

210. Kakav je odnos janjičara i vladajućeg sloja?

Početkom 17. stoljeća Turska počinje kovati nečist novac i to pretvara janjičare u nezadovoljan sloj koji je opasan po državu , počinju zahtijevati od sultana da im daruje novac, Turska je često prisiljena voditi ratove samo kako bi zadovoljila janjičare. Postaju neposlušni sultanu , pljačkaju zemlju i uzročnik su pobuna.

- 211. Tko je janjičarima dopustio ženidbu i kada?**
Sulejman II , u drugoj polovi 16. stoljeća.
- 212. Kad su se janjičari mogli baviti drugim zanimanjima i koji sultan je to uveo?**
Murat IV , 1638. godine.
- 213. Od kada pamtimo pokušaj svrgavanja janjičara?**
Od Selima III. , 1807. godine.
- 214. Koliko je bilo janjičara za vrijeme njihovog ukidanja?**
Okolo 40 000 ?
- 215. Koja je osnova moći janjičara?**
Smještaj u Carigradu , obavljaju ulogu prijestolničke policije i sultan je njihov branitelj – zaštitnik.

Gospodarstvo i feudalni sustav

- 216. Navedite što je politička , a što pravna osnova poreznog sustava u Turskoj?**
Politička osnova je ratničko osvajanje , a pravna osnova je državno vlasništvo na osvojenoj zemlji i njenim stanovništvom.
- 217. Koji sultan započinje izgradnju osnova feudalizma , kada je ono pravno uobličeno?**
Orhan , potpuno će biti pravno uobličeno u 15.st
- 218. Navedite koji je razlog brze islamizacije i turcizacije Male Azije?**
To je bio prostor na kojem je obitavala velika mješavina ranih naroda-plemena , vjera i raznih stupnjeva gospodarskog razvoja – sve to je omogućilo lakoću ova dva procesa.
- 219. Kako su turski pravnici Aini-Ali i Ali-Čauš u 16.st podijelili svu zemlju s obzirom na način korištenja od strane države?**
Zemlje sa hasom- one s kojih država u obliku naturalnog poreza izdržava timarsko-spahijsku vojsku
Zemlje sa salijanom- zemlje s kojih država ubire porez u novcu

- 220. Nabrojite prva četiri kalifa Muhamedova nasljednika.**
Abu Beker , Omar , Osman , Alija
- 221. Što je to u turskoj povijesti zekat/zekijat?**
Vrsta dobrinosa vjerskoj zajednici , kojeg daju punoljetni muslimani koji imaju imovine.
- 222. Kako se još naziva porez glavarina i kome je arapska država nametnula ovaj porez?**
Džizija , pokorenim nemuslimanima
- 223. Do kad se u Turskoj plaća glavarina , tko je na nju obvezan te čime se ona namiruje?**
Do sredine 19.st. , radno sposobni muškarci – nemuslimani.
- 224. Prema čemu je u Turskoj određivan harač kao porez na zemlju i koliko (plodina) je iznosio?**
Određivan je prema : veličini i bonitetu zemlje (harač muvasaf) ili prema prinosu, uz pretpostavku da je uvijek isti (harač mukaseme). Mogao je iznositi 1/10 , 1/8, ili 1/2.
- 225. Što je u osnovi razlikovanja mulkovog zemljišta od mirijskog državnog zemljišta?**
Mulk se ne oporezuje , a mirija oporezuje.
- 226. Što su to erzi aširije , erzi haradžije i erzi han memleke?**
Erzi aširije- desetinske zemlje , plaćaju zekat (iznosi 1/10 pokretnih dobara)
Erzi haradžije- haračke zemlje , uz glavarinu plaćaju i porez na zemlju koju obrađuju(harač)
Erzi han memleke- zemlje u kojima cijela plemena nisu spremna/sposobna služiti u vojsci , država onima koji ostaju na zemlji nameće naturalni porez. One koji služe vojsci plaća tako što im daje naturalni harač onih koji ne služe vojsku.
- 227. Je li timarsko – spahijski sustav nastao posredstvom erzi han-memlekea?**
Da

Timarsko – spahijski sustav

- 228. Što je to timarsko – spahijski sustav?**
Glavni i jedini oblik zemljišnog poreza , te najvažniji oblik organizacije vojske. Timar se dodjeljuje spahijama kao plaća za njihovu službu. Oni ubiru plodine od proizvođača s nekog prostora (timara)

- 229. Navedite što je svakom proizvođaču ostavljeno u njegovu privatnu vlasništvu?**
Pola duluma okućnice (kao povrtnjak , itd..) oko 450m²
- 230. Navedite što je zajedničko svim domaćinstvima odnosno zemljama u jednom timaru , te objasnite što je berat?**
Svima se ubire jednak broj plodina , berat je povelja koju središnja vlast izdaje obdareniku (timarniku) , u njoj je određeno koje zemljište mu je dodjeljeno i količina prihoda.
- 231. Čime su određeni i koje vrste timara postoje u Turskoj?**
Određeni su količinom prihoda, postoje zeamet(400 do 200 dukata godišnje – dobijaju ga visoki vojni starješine dok obavljaju službe) i has (više od 2000 dukata godišnje- dobijaju ga npr. veziri)
- 232. Tko su džebeli?**
Džebeli su konjanici koje je timarnik s više od 80 dukata godišnje obvezan da na svakih idućih 60 dukata (na svakih 60, 1)

Timarnik

- 233. Je li timarnikova služba vremenski ograničena i kada timarnik gubi timar?**
Služba mu traje dok god je sposoban za nju , gubi timar kad postane nesposoban za službu (pad u zarobljeništvo , izdaja , fizički/psihički , nedostatak)

Seljaci

- 234. Kako su sveukupnost prava i obveza nazivali seljaci koji su imali zemlju u timaru?**
Tasarruf ili hakki-karrar
- 235. Koliko je vremena trebalo u Turskoj da seljak izgubi zemlju jer je nije obrađivao?**
3 uzastopne godine.

- 236. Promet zemlje seljaka u okviru timara moguć je inter vivos i mortis cause. U kojim se slučajevima ne plaća , a kada plaća prijenosna ili nasljedna dadžbina , te koliko ta pristojba iznosi?**
Muški potomci nasljeđuju bez pristojbe , a kćeri i dalji srodnici uz pristojbu. Onoliko koliko timarnik odredi?
- 237. Nabrojite razloge zbog kojih timarnik za seljaka na timaru nije skoro nikakva vlast?**
Zato što je timarnik u ratu , ne boravi na prostoru svog timara, šerijatsko pravo se ne može primjeniti na nemuslimane, timarnik na timar u principu dolazi samo pokupiti plodine , pa je praktično i ne može biti sudac ili upravitelj na timaru.
- 238. Što su to avarizi , kada se prvi put javljaju i kako se njihovim uvođenjem radikalno mijenja položaj poljoprivrednog stanovništva timara prema državi?**
Avarizi su izvanredni porezi koji se nameću seljacima na timaru u 17. stoljeću. Njihovo uvođenje je označavalo prvi put da država ima prihode od timara.
- 239. Tko i uz čije prisustvo određuje izvanredne poreze , tj. Avarize u Turskoj?**
Kadija uz prisustvo timarnika jer on ima uvid u njihovo imovinsko stanje

Čitlučenje

- 240. Što je čitluk?**
Zemlja koja pripada seljaku u okviru timara, na kojoj on ima ukupnost ovlaštenja (tasarruf , hakki-karrar)
- 241. Tko je čitluk sahibija?**
Ljudi koji kupuju više čitluka i stvaraju krupni posjed (zatim izdaju prava obrađivanja u zakup nekom drugom)
- 242. Što gubi i u što se pretvara seljak u procesu čitlučenja, te kada je ukinut timarsko- spahijski sustav?**
Postaju obični zakupci i gube hakki- karrar, timarsko – spahijski sustav je ukinut 1839. godine.

Središnja vlast

- 243. Nabroji središnje organe vlasti u Turskoj?**
Sultan , veliki vezir, Erkani devlet-veziri, kadijaskeri, defterdari i nišandži , divan (najviši predstavnici iz 4 službe erkani devlet)
- 244. Od kada se ujedinjuju funkcije sultana i kalifa?**
1517. godine.
- 245. Nabrojite četiri grupe u koje su raspoređene sve dvorske službe u Turskoj te odgovorite kako su se te četiri službe simbolično nazivale?**
Vazali , kadijaskeri, defterdari i nišandži – simbolično se nazivaju "4 stupa države".
- 246. Tko je veliki vezir?**
Sultanov jedini pomoćnik i zamjenik u svim granama uprave – sultan o njemu ovisi kod imenovanja najviših dužnosnika, Divan se odvija u njegovoj rezidenciji i on predsjedava njim.
- 247. Što je to divan?**
Savjet velikog vezira kojeg čine veziri , kadijaskeri , defterdari , nišandži , zasjedaju u rezidenciji velikog vezira. Odluke divana se objavljuju na željeznoj porti.
- 248. Tko su u turskoj veziri i kako obavljaju poslove?**
Oni su vojno- upravni službenici , ali i vrhovni vojni zapovjednici , upravljaju pojedinim djelovima državne uprave ili svim poslovima na nekom području(npr. Egipat, Bosna...) , kao plaću dobijaju has, a od Mehmeda II. ih odjednom može biti max 7.
- 249. Tko su to kadijaskeri i koliko ih je bilo?**
Kadijaskeri su vrhovni vojni suci koji se brinu i za organizaciju pravosuđa (1 za Anadoliju , 1 za Rumeliju). Za vrijeme vojnih pohoda sultana idu s njim i tamo rješavaju sporove vojne sudbenosti , imaju i pravo devolucije.
- 250. Tko su defterdari?**
Voditelji popisa državnih financija, njihovi uredi postoje u svakom sandžaku i nazivaju se defterhane.
- 251. Tko su nišandži?**
To su redatkori i krasopisci sultanovih akata (kasnije veliki vezir preuzima ulogu pripreme isprava, pa nišandži gube na važnosti).
- 252. Što je defter, a što tugra, te navedite kako se nazivaju službenici koji su bili nadležni za brigu o prvom , a kako službenici nadležni za brigu o drugom?**
Defter- popisi zemljišta s njihovom veličinom, prihodima , uživaocima , itd. , službenici se zovu defterdari
Tugra- okrugli znak koji navodi sve sultanove titule , službenici su nišandži.
- 253. Navedite što je Turska bila po obliku državnog uređenja?**
Neograničena despocija

Mjesna uprava i sudstvo

254. Na kojem načelu je organizirana lokalna vojno – upravno i sudska organizacija u Turskoj?

Monokratskom načelu

255. Kakva je vojno – upravna organizacija u Turskoj?

Ima 3 stupnja. Temelji se na podjeli oblasti koja se naziva sandžak-njime upravna sandžak-beg, sandžak je podijeljen na više nahija kojima upravljaju subaše. Više sandžaka čini ejalet, na čelu ejaleta je berlegbeg, ejalet se prosječno sastoji od 8 sandžaka, i on je veličine manjih suvremenih država. u 14. st postoje 2 ejaleta , a u 16. st ih je 40.

Sudska organizacija

256. Kako se naziva osnovna sudska jedinica u Turskoj?

Kadiluk

257. Kako se dijele suci u Turskoj?

Velike mole , male mole , kadije , mufetiši

258. Tko su bili naibi?

Zamjenici kadija

259. Tko su mufetiši?

Suci nadležni za sporove o vjerskim zakladama

260. Što su vakufi te kako se naziva posebna vrsta sudaca za sporove o njima?

Predmeti u kojima treba primjeniti dio šerijatskog prava o vjeskim zakladama, nadležni suci su mufetiši.

261. Tko je mogao biti sudac u turskoj?

Osoba koja je završila vjersko-pravne škole i odradila sudsku praksu u trajanju od 6 mjeseci (obično kao naibi).

262. Tko je imenovao suce i na koji rok u Turskoj?

Kadijasker, na rok od godinu i pol dana.

263. Koliko sudskih instanci ima šerijatsko pravo?

1(samo se mufetiši bave šerijatskim pravom) ?????

264. Što se zbivalo u Turskoj ako je stranka izrazila sumnju u pogledu pravne norme temeljem koje kadija rješava slučaj?

Slala se pritužba Kadijaskeru da je pravda pogažena, kadija nastoji kod rješavanja otkloniti svaku sumnju i nesigurnost jer je njegova presuda nepopravljiva. Ako svejedno tokom postupka dođe do neodlučnosti , postupak se obustavlja i traži se stručno mišljene muftije.

265. Tko su muftije , a što je fetva?

Muftija je najviše pravno zvanje , označava visokog poznavaoa vjere i prava. Fetva je konačan odgovor kojeg Muftija daje na potanko opisano pravno pitanje.

Pravo u Turskoj

266. Što je šerijatsko pravo i kada je nastalo?

To je islamsko vjersko pravo, uređuje najviši broj pravnih odnosa, a vrijedi samo na muslimane (osobno vjersko načelo), nastaje u 7. i 8. stoljeću.

267. Na kojem se načelu temelji šerijatsko pravo?

Na osobnom vjerskom načelu.

268. Koja je razlika između šerijatskog i kanunskog prava?

Šerijatsko pravo je vjersko , ne poznaje prostorno – vremensku različitost, vrijedi samo za muslimane i u rukama je kadija(profesionalnih sudaca). Kanunsko pravo vrijedi po teritorijalnom načelu, vrijedi za sve , primjenjuju ga nesudski organi (npr. upravo – vojna organizacija)

269. Što je to aadet?

Tursko običajno pravo (ili samo jedan običaj) , koje je ishod posebnosti pojedinog prostora ili društvene grupe- čak je dopušteno da se za muslimane primjeni prije šerijatskog prava, ali to je moguće samo pod uvjetima da se ne protivi šerijatu i osnovama islama.

Izvori šerijatskog prava

270. Koji su izvori šerijatskog prava?

Kur'an , sunna , idžaamaul-ummet i kijas.

271. Što je Kuran i od čega se sastoji?

Kuran je nepromjeniva , vječna i savršena božja riječ i konačna objava božje istine za muslimane. Sastoji se od 114 poglavlja (sura).

272. Kada je nastao Kuran?

Sredinom 7. stoljeća (sredn je nakon Muhamedove smrti)

273. Što je sunna?

Sunna je naputak vjernicima kako trebaju živjeti , ona se sastoji od mnogo hadisa (pojedinačnih postupaka-presedana)-na temelju Mohamedova života.

274. Što je to suglasje zajednice?

Situacija u kojoj se zajednica u potpunosti usuglasi o nekom pitanju , pa to pitanje postane dio islama kao suglasje zajednice temeljem hadisa.

275. Najbitnije razdoblje u razvoju šerijatskog prava?

razvija se u 7. i 8. st , a kruta dogmatizacija počinje u 10. st.

276. Kako se zove i tko je sačinio poznatu privatnu zbirku šerijatskog prava koja je uživala velik ugled i značaj u turskom pravnom životu?

Ibrahim Halebi , zbirka – Multeka-al-ebhur.

Kanunsko (urf) pravo

277. U kojem obliku sultan izdaje zakone te kako se zakoni dijele?

Izdaje zakone u obliku fermana , zakoni se dijele na kanun (uže određen zakon) i kanunname (šire područje).

278. Što je hatišerif?

Oblik u kojem sultan izdaje zakone od 19. stoljeća (uzvišena naredba)

Neke grane šerijatskog prava

279. Objasnite kapitulacije.

Trgovački ugovor s Francuskom , sklopljen 1536. godine , njime francuski državljani stječu pravni imunitet u Turskoj – slobodu ulaska i kretanja , slobodu bavljenja trgovinom i obrtom , izuzeće od plaćanja poreza , izuzeće od sudbenosti turskih sudova , . To je vrsta međunarodnog ugovora bez uzajamnosti.

- 280. Kada Turska opoziva Kapitulacije?**
1923. godine.

Bračno pravo

- 281. Posebnost bračnog prava po šerijatu?**
Posebnost je jedan oblik braka, muta- brak na određeno vrijeme, posebno je to što se vrijeme trajanja braka unaprijed određuje.
- 282. Koje vrste brakova poznajete u turskom pravu?**
Redoviti (stalni) brak- moguće imati najviše 4 žene(muž ih mora uzdržavati)
Brak s robinjom- sklapa se ako muž nije u stanju osigurati ženi pristojan život dostojan slobodne žene
Muta- brak na određeno vrijeme, "rok trajanja" se unaprijed određuje.-ŠIITI
- 283. Navedite tko su stranke koje po šerijatu zaključuju bračni ugovor i nabrojite što sve stranke mogu utanačiti tim ugovorom.**
Brak se zaključuje ugovorom između mladoženje i staratelja djevojke (uz 2 svjedoka).
Mogu se ugovoriti posebni uvjeti izdržavanja , odnosa u braku , ugovaranje sporazumnog razvoda...
- 284. Je li mehr u šerijatskom braku uvjet braka ? Kome pripada i koja mu je svrha?**
Nije uvjet , pripada ženi (ne njenoj obitelji). Njegova svrha je osiguravanje ženine budućnosti nakon prestanka braka.
- 285. Je li žena u Turskoj dužna imovinski izdržavati obitelj?**
Ne , ali ona može tužiti muža ako joj uskrati uzdržavanje.
- 286. Kakav je pravni položaj supruge u imovinsko pravnom aspektu šerijatskog braka?**
Ona ostaje vlasnik svoje imovine i može slobodno njome raspolagati.
- 287. Kada prema turskom pravu može muž, a kada žena otkazati brak?**
Muž to može učiniti svakog časa , žena nema to pravo osim ako joj ga muž neda pri sklapanju braka ili u slučaju uskrate izdržavanja , tjelesnog zapostavljanja, preljub , nedostojnost muža, nestanak muža...
- 288. Položaj izvanbračne djece po Šerijatskom pravu?**
Otac uvijek može priznati vanbračnu djecu , a ona imaju nasljedna i druga prava prema majci i njenoj obitelji .
- 289. Što je to iddet?**

Rok od 3 mjeseca koji žena mora pričekati od razvoda do ponovne udaje (kako bi se osiguralo da ne ulazi trudna u novi brak)

Nasljedno pravo

290. Osnova nasljeđivanje po šerijatskom pravu?

Zakon ili oporuka – zakonsko nasljeđivanje je jače od oporučnog

291. Navedite što su pretpostavke a što osnova zakonskog nasljeđivanja po šerijatskom pravu?

Pretpostavke su : smrt ostavitelja , aktiva u ostavštini , postojanje nasljednika , dostojnost nasljednika. Osnova zakonskog nasljeđivanja: brak , krvno srodstvo i civilno srodstvo.

292. Može li ostavitelj u Turskoj oporučno raspolagati imovinom?

Može s 1/3 imovine ako ima nasljednika , a ako ih nema može raspolagati s cijelom imovinom.

293. Koji su oblici civilnog srodstva?

Usvojenje , starateljstvo i oslobođenje roba.

294. Kako se dijeli nasljeđe ako ima više žena?

295. Je li nasljeđivanje i prema muškarcima i prema ženama jednako ako pripadaju istoj lozi u Turskoj?

Odnos muških i ženskih u istoj lozi tiče se prvenstva , ako su istog stupnja muškarac ima prednost i dobija dvostruko veći nasljedni dio.

296. Objasnite mogućnost oporučnog nasljeđivanja u turskom nasljednom pravu?

Ako nema nasljednika raspolaže cijelom imovinom , ako ima samo s 1/3. Oporučno može ostavljati imovinu samo osobama koje nisu zakonski nasljednici . Oporuka može biti pismena , usmena , privatnopravna , javnopravna. Valjana je samo ako je u skladu s moralnim načelima islama , može se oporučiti pod uvjetom , rokom i nalogom . Uvjet valjanosti oporuke : bračno ponoljetstvo (15. god), duševno zdravlje , slobodna volja, dostojnost nasljednika.

Krivično pravo

297. Načelo koje se često primjenjuje u šerijatskom kaznenom pravu?

Načelo svijesti i pojedinačne odgovornosti

298. Što je to talion?

Oblik društveno –klasne zaštite od nekih delikvenata jer su tjelesne kazne simbolično izvršavane uvijek na istim djelovima tjela (islam smatra da je talion oblik ovozemaljskog ispaštanja vlastitog zla)

Sudski postupak

299. Racionalna dokazna sredstva u Turskoj i kad se koristi prisega?

Isprave , priznanje , svjedoci , materijalni dokazi. Prisega se koristi samo ako nema drugih dokaza i samo za točno određene činjenice (npr. ženin preljub se dokazuje prisegom 4 očevidca)

300. Što je to lijan i koje su njegove posljedice?

Lijan je trostruko uzastopno prisezanje i proklinjanje da su navedene činjenice istinite. Koristi ga muž ako zatekne ženu u preljubu , a nema svjedoka , ili za osporavanje očinstva djeteta rođenog u braku. Posljedice lijana su razvod odnosno vanbračnost djeteta. Lijan je često dokazno sredstvo .

301. Kad je Turska postala svjetovna država?

1922./23.

Engleska II

Engleska država i pravo, 16.-20. st

Opći povijesni pregled: društvo , gospodarstvo , političke prilike

302. Zašto Engleska u 16. stoljeću prestaje biti feudalna zemlja?

Kmeti se više nije isplatio, zakup je poszao za gospodare daleko jednostavniji , a gospodarska prinuda toliko dovoljnja.

303. Zašto možemo reći da je Engleska u razdoblju od 16.-20. st građanska zemlja?

Zato što se društvo zasniva na radu slobodnih ljudi i izrabljivanju putem gospodarske prinude.

Razdoblje dinastije Tudor , 1485. – 1603.

304. Kada je vladala dinastija Tudor?

1485. – 1603.

305. Što je bitno načelo vladavine kuće Tudor?

Isključenje aristokracije iz vladanja i oslon na srednje slojeve i novo plemstvo.

306. Kada je osnovan sud Star Chamber i koje su mu nadležnosti?

1487. godine , nadležnosti su mu spriječavanje vojnih družina , njihovih privatnih ratova , njihovim prijetnja porotama i sudovima, tj. Taj equity sud je osiguravao neovisnost sudova.

307. Kada je osnovan Sud Visokog povjerenstva (Court of High Commisions) ?

1539. godine

308. Nabrojite za što se sve brinuo Sud visokog povjerenstva?

Brinuo se za čistoću ideologije , progonio je heretike , razvratnike , propagandu protiv crkve , vršio je cenzuru i progonio skitnice i sumnjive.

309. Koji su se sudovi u engleskoj oslanjali na rimsko pravo?

Sud visokog povjerenstva (Court of High Commission) i Pomorski sud (Admiralty).

310. Koji su sudovi u Engleskoj imali ovlasti da se u istražnom postupku koriste mučenjem?

Equity law sudovi

311. Koje zakone iz Engleske 16. stoljeća možemo vidjeti kao daleke predšasnike državnoj socijalnoj skrbi?

Zakon o prošnjacima (Poor law , 1563., 1675.) i Zakon o pomoći siroćinji?

312. Tko je yeoman?

Slobodni seljak koji je počeo zemlju obrađivati s više znanja i truda.

313. Zašto se Henrik VIII. sukobio s papom?

Sukobio se s papom oko zakonitosti njegova braka , Henrik je imao samo ženskog potomka , a u Engleskoj nije bilo presedana da Žensko dijete nasljedi prijestolje , Henrik je htio muškog nasljednika a nije bilo izgledno da će ga dobiti od svoje ostarjele žene Katarine . Pitanje ništavnosti braka je bilo važno i s unutarnjeg i međunarodnog stajališta.

- 314. Kada je zasjedao Reformacijski parlament, koji je njegov najvažniji zakon i koje će njegovo iskustvo biti presudno za tradiciju parlamentarnih sloboda?**
Zasjedao je 7 godina bez prekida (1529. – 1536.), najvažniji je Zakon o vrhovništvu (Supremacy of the crown , 1534.), presudno za tradiciju parlamentarnih sloboda je da se parlament skoro uvijek slaže s kraljem te da su rasprave slobodne i dugotrajne.
- 315. Kada dom lordova postaje uglavnom svjetovan?**
Nakon što je Henrik VIII. ukinuo opatije. (godina????)
- 316. U kojoj je seljačkoj pobuni u Engleskoj i kada poklano 20 000 ovaca?**
1549, pobuna seljaka pod vodstvom Kefta
- 317. Za kojeg je vladara uspostavljena Ecclesia Anglicana?**
Za vrijeme Henrika VIII.
- 318. U čemu je osebnost engleskog brodograditelja i kakva je pomorska taktika Englesku učinila gospodaricom mora?**
Osebnost brodova je u dužini (pokretljivost) i vatrenoj moći (topovi u trupu broda) . Pomorska taktika je bila da je mornar ujedno i vojnik gerilskog tipa, a topovska paljba je trebala uništiti brod još iz daljine.
- 319. Nabrojite prve engleske admirale te društva privatnih trgovaca koja su osnovana u vrijeme Elizabete?**
Moskovsko , Levantsko i Istočnoindijsko društvo.
Prve engleski admirali su Drake, Hawkinse, Raleigh.
- 320. Što je Elizabeta omogućila društvima privatnih trgovaca?**
Omogućila ima je monopol na trgovinu s tim zemljama. (zemlje su u imenu društava)
- 321. Koji događaj predstavlja krunu Elizabetina vladanja i koje su bile njegove posljedice?**
Poraz velike armade 1588. , Posljedice su bile otvaranje puta svjetskim morima za Englesku i ovaj događaj ju je učinio značajnim u razračunu dvije najjače zemlje Europe (Francuska i Španjolska), te postaje i značajnim čimbenikom odnosa protestantizma i katoličke reformacije.
- 322. Kada su u Engleskoj ukinuta društva privatnih trgovaca i zašto?**
1601. godine , zato što je kraljica shvatila da je djeljenjem monopola pojedincima i društvima izazvala protivljenje većine u donjem domu.

Razdoblje dinastije Stuart, 1603. – 1714.

- 323. Kada je vladala dinastija Stuart?**
1603. – 1714. godine
- 324. Što je to tzv. prezbitarijanski protestantizam?**

To je tip protestantizma koji državu podvrgava ideološkoj organizaciji , a sama ta organizacija nije u rukama svećenika , nego crkvom upravljaju vjernici i svećenici. Bio je to dakle oblik laičke vjerske organizacije, čija najviša skupština (opća skupština) potiskuje škotski parlament s mjesta središta političkog života.

325. Tko postaje kraljem Engleske nakon smrti Elizabete Tudor i u kojem razdoblju taj kraj vlada bez parlamenta?

James VI., bez parlamenta vlada od 1614. – 1621. godine.

326. Tko je prvi dobio titulu vrhovni sudac Engleske 1613. i opišite njegovu karijeru?

Coke, 1589. je postao član donjeg doma , speaker od 1592. , common law tužitelj je od 1594. – 1606. , a 1613. postaje vrhovni sudac Engleske.

327. Što je to tzv. "brodski novac" ?

To je bio porez kojeg je kralj Charles I. nametnuo bez odobrenja parlamenta kako bi skupio sredstva za izgradnju ratnog brodovlja

Peticija prava, 1628. godine

328. Tko je sastavio Peticiju prava 1628. godine i na što se poziva taj akt?

Peticiju su sastavili Eliot i bivši kraljev sudac Coke , poziva se na stara i nezastariva prava iz 13. i 14. stoljeća kojima starost daje svojstvo prava.

329. Kada je i za kojeg kralja donesena Peticija o pravima u Engleskoj i koje su njene najznačajnije odredbe?

1628. za vrijeme kralja Charlesa I. Njene glavne odredbe su da kralj ne može bez odobrenja parlamenta nametnuti poreze ni u obliku zajma, dobrovoljnog doprinosa , besplatnih darova. Nitko ne može biti gonjen ili kažnjen zato što je odbio platiti porez koji parlament nije odobrio , smještaj kraljeve vojske kod građana-pojedinaca je nezakonit, nitko ne može biti lišen prirodnih sudaca (suda jednakih), niti su zakoniti izuzetni/izvanredni, civilni ili vojni sudovi.

330. Koja su dva značajna akta parlamenta vezana uz vladavinu Charlesa I.

Peticija o pravu 1628., i Zakon o ukidanju episkopata.

331. Kada je zasjedao Kratki parlament i zašto je raspušten?

13.04 – 05.05. 1640. godine, raspušten je jer je kralj ocijenio da iza njega dolazi oluja.

332. Koliko je trajao Kratki , a koliko Dugi parlament?

Kratki parlament je trajao 3 tjedna , a Dugi parlament 13 godina.

333. Kada se javljaju odbori kao sredstvo vlasti parlamenta?

Za vrijeme vladavine Stuarta

Puritanska revolucija, 1642. – 1660.

334. Kakav je odnos Dugog parlamenta s kraljem?

Dugi parlament je ukinuo kraljeve protuzakonito uvedene poreze i carine , bila je to ne samo pobjeda parlamenta nad kraljem nego i pobjeda common law-a nad rimskim pravom. Kralj je morao odobriti odluku parlamenta prema kojoj kralj ne može raspustiti ovaj parlament bez njegova pristanka. Poslušnost nezakonitu kraljevu nalogu je delikt kažnjiv smrću. Kraljevi savjetnici mogu biti samo oni koji imaju povjerenje parlamenta.

335. Od kada do kada je trajala Puritanska revolucija?

1642. – 1660.

336. Kojom procedurom i kada su smaknuti Strafford i nadbiskup Laud te kada je posljedni put taj postupak primjenen?

Procedurom Attaindera , u 18. stoljeću.

337. Kada je donesena Velika pritužba i što je sadržavala?

1641. godine , jednu od bitnih odredaba buduće parlamentarne vlade: kraljevi savjetnici mogu biti samo osobe koje uživaju povjerenje parlamenta.

338. Koji je događaj i kada doveo do otpočinjanja građanskog rata u Engleskoj te koji je grad bio glavno sjedište kralja za vrijeme trajanja tog rata?

Običaj je zapovjedništvo vojskom davao kralju , a parlament je to zapovjedništvo htio za sebe, pa je kralj otišao u donji dom da uhiti 5 glavnih protivnika, 1642. godine. Glavno središte kralja za vrijeme trajanja tog rata je bio Oxford.

339. Od kada do kada traje I. građanski rat?

Od 1642. – 1645. godine.

340. Od kada datira moderni porezni sustav u Engleskoj?

Od 17. stoljeća ?????

341. Kad je bila bitka Marston Moorea i koji je njezin značaj?

U ljeto 1644. , značajna je zato što je to bila najveća bitka I. građanskog rata u Engleskoj i nikada ranije engleska nije imala na okupu tako brojnu vojsku (45k vojnika)

342. Kako je i kada nastao tzv. Krnji parlament?

Nastaje 1648. godine, Oliver Cromwell je s vojskom zaposjeo London i iz parlamenta izbacio protivnike, pa parlament postaje independentski, ukinut je gornji dom , a izvršnu vlast vrši Državni savjet.

- 343. Koji je kralj smaknut za vrijeme Puritanske revolucije?**
Charles I. , 1649.
- 344. Kad je Engleska postala republika?**
1649., nakon ubojstva kralja Charlesa I.
- 345. Tko su independenti?**
Skupina ljudi koji odbijaju jedinstvenu , opću crkvenu organizaciju i zastupaju decentraliziranu crkvu.
- 346. Tko su leveleri?**
Ekstremistički pokret koji traži opću jednakost, pa i u pogledu imovine.
- 347. Tko su digeri?**
Ekstremniji izraz levelera, oni odbacuju privatno vlasništvo i zajedno obrađuju zemlju.
- 348. Tko su kvekeri?**
Ekstremistički pokret koji odbacuje svaki vanjski oblik vjerskog pristiska (smatraju da je vjera unutrašnje iskustvo)
- 349. Kada započinje Drugi građanski rat u Engleskoj i do kojih značajnih promjena je došlo tijekom sljedećih 10 godina?**
1648. godine , sredinom stoljeća engleska osvaja Irsku i Škotsku (parlament je jedinstven , nalazi se u Londonu) , 1651. donosi Zakon o plovidbi koji ostaje na snazi 200 godina i uvelike pridonosi razvoju engleskog trgovačkog gospodarstva, imperijalizam finansijski iscrpljuje državu, 1653. raspušten je Dugi parlament, a Vojni savjet donosi "Sredstvo upravljanja" (The instrument of Government)- to je neka vrsta ustava i pokušaj prikrivanja Cromwella i njegove osobne vlasti. Engleska postaje nešto poput vojne oligarhija(iz revolucije se razvila vojna diktatura). Nezaposlenost finansijska nesigurnost i iscrpljenost pojačavaju krizu pa Cromwell 1656. saziva parlament, iduće godine imenuje i gornji dom (parlament mu nudi krunu ali je se on ne usudi prihvatiti). Nakon Cromwellove smrti general Monk s engleskom vojskom opet saziva Dugi parlament- izabire se poseban parlament s ustavotvornim mandatom- To je Konvent (sastaje se 1660. godine i glasanjem oba doma uspostavlja kraljevinu i dinastiju Stuart(Charles II.).
- 350. Kada je bio Zakon o plovidbi i tko ga je donio?**
1651., Dugi parlament.
- 351. Od kada do kada traje Puritanska revolucija te tko nakon raspuštanja Dugog parlament upravlja Engleskom i temeljem kojeg akta?**

Traje od 1642. – 1660. godine. Nakon raspuštanja Dugog parlamenta Engleskom upravlja Oliver Cromwell temeljem "Sredstva upravljanja" ("The instrument of Government").

352. Tko je general Monk, kako se naziva posebni parlament koji se sastao 1660. godine te koja je bila njegova odluka o državnom uređenju Engleske?

Vojni upravitelj u Škotskoj, Konvent- glasanjem oba doma uspostavlja kraljevinu i na prijestolje stavlja dinastiju Stuart (Charles II.)

Restauracija, 1660. - 1688. godine.

353. Kada je bila Restauracija i što je ona donijela?

Restauracija je bila od 1660. – 1688. godine. Charles II obnavlja kraljevinu i Anglikansku crkvu, vraća konfiscirana krunska, crkvena, privatna dobra. Odvaja Škotsku i Irsku, kažnjava kraljeve ubojice, odbacuje Cromwellov militarizam i raspušta vojsku. Sve zakone donesene od 1640. (osim Zakona o vojnim državama, širi Pomorski zakon), oba doma su obnovljena. A donji dom je ponovno biran na stari način.

354. Kada je izabran Viteški parlament, koliko je bio na okupu i po čemu je posebno ušao u povijest?

Viteški parlament je na okupu od 1661. – 1678. godine. Posebno je ušao u povijest po tome što od njega potječe dvostranački sustav engleskog parlamenta.

355. Tko su torijevci?

Stranka u Viteškom parlamentu, oni su pristalice Anglikanske crkve, tradicionalne dinastije i kraljevine, zastupnici zemljišne aristokracije.

356. Tko su vigovci?

Stranka u Viteškom parlamentu, oni su zastupnici ograničene kraljevine i vladavine prava, smatraju da treba razviti obrt, pomorstvo i trgovinu. Tolerantni su prema raznim protestantskim sljedbenicima, pa i katolicima.

357. Tko je i kada izdao Deklaraciju o trpeljivosti prema katolicima?

Kralj Charles II., 1672. godine.

358. Što uređuje Zakon o ispitivanju vjere (Test Act), kada je donešen i do kada će ostati na snazi?

Test Act je donešen 1673. godine, po njemu državne službe mogu preuzeti samo osobe koje prisegnu na vjernost Anglikanskoj crkvi. Test Act ostaje na snazi do 1828. godine.

Slavna revolucija, 1688.

359. Kada je bila slavna revolucija i što se njome pokazalo?

Slavna revolucija je bila 1688. i njome se pokazalo da je pravna, slobodna država iznad ideoloških razlika.

360. S kim je Engleska u personalnoj uniji?

Sa Škotskom.

361. Zašto je donesen Act of Settlement (Zakon o nasljeđu prijestolja)?

Zato što je u Engleskoj 1694. došlo do dinastičke krize , parlament je zanemarujući blizinu srodstva za kralja izabrao George, uzimajući u obzir ideološko-političko gledište, te je to utvrdilo ovim zakonom 1701. godine.

362. Kakva je pravna priroda Zakona o nasljeđu iz 1701. godine?

Taj zakon je potvrdio uske veze između parlamenta i prava, između slobode i pravne države. Taj zakon ne samo da utvrđuje da je kraljev akt izvršan samo onda kada uz kraljev potpis nosi i supotpis ministra , nego i to da kruna suče ne može opozvati (neopozivi su dok god se " dobro vladaju").

363. Tko i u kojem postupku određuje da li se suci " dobro vladaju"?

Parlament , postupkom Impeachmenta.

364. Kada je donešen Zakon o ujedinjenju s Engleskom i tko ga je donio?

Donio ga je škotski parlament 1707. godine.

365. Navedite od kada Škotska i Engleska imaju zajednički parlament te koji sustavi su im ostali odvojeni?

Zajednički parlament imaju od 1707. godine. Sustavi koji su im ostali odvojeni su sudski, crkveni i pravni sustav.

Razdoblje prvih Hanoveraca, 1714. – 1820.

366. Kada je bilo razdoblje prvih (tri) Hanoveraca?

1714. – 1820.

- 367. Zašto je Engleska u personalnoj uniji sa kneževinom Hanover?**
Zato što je Engleski kralj George bio knez kneževine Hanover.
- 368. Koji znameniti pravnik djeluje u Engleskoj u 18. st , koje mu je najznačajnije djelo i što njime proklamira?**
Blackstone , najznačajnije djelo mu je "Komentari o engleskom pravu", njime proklamira da je moderna država zauzdana pravom, te upotrebljava naziv "ustav" koji je ostao u upotrebi do danas.
- 369. Koliko je trajanje mandata donjem domu odredio Zakon iz 1716. godine i do kada je bio na snazi?**
Trajanje mandata je određeno na 7 godine , taj Zakon je na snazi do 1911. godine.
- 370. Koje je ministarstvo za Englesku najvažnije pa i danas uvijek pripada predsjedniku vlade?**
Ministarstvo financija.
- 371. Tko je prvi premijer u Engleskoj povijesti i u kojem razdoblju?**
Walpole, u razdoblju od 1721. – 1742. godine.
- 372. Od kada u parlamentu postoji naziv oporba?**
Naziv oporba postoji od 1731. godine .
- 373. Što prethodi na vanjskom političkom te unutarnjem planu ostavci cijele vlade u Engleskoj i kada se to dogodilo?**
Ostavka cijele vlade se dogodila 1742. godine. 1739. Engleska je zaratila sa Španjolskom i to je izazvalo nezadovoljstvo u donjem domu parlamenta koji se onda sukobio s Walpoleom, gornjim domom i kraljem.
- 374. Kad je bio Sedmogodišnji rat i koji je uzrok tome?**
Sedmogodišnji rat traje od 1756. – 1763. godine, uzrok tom ratu je bio strah Španjolske i Francuske od engleskog kolocijalnog carstva koje je ugrožavalo Španjolske kolonije u Americi i Francuske u Americi i Indiji.
- 375. Kada je parlament konačno dopustio novinarima da prisustvuju njegovim sjednicama?**
1778.
- 376. Što je ograničio Burkeov Zakon o ekonomskoj reformi; objasnite utjecaj tog Zakona na engleski politički život?**
Taj Zakon je donešen 1782. godine i ograničio je ovlaštenje krune pri dodjeli sinekura i službi. Nakon tog Zakona je uvedena civilna lista kao sredstvo kojim parlament

određuje plaću kralju i nekim članovima njegove obitelji. Sve ovo je omogućilo Torijevcima da vrate vlast u parlamentu.

377. Što je civilna lista i kada je uvedena?

Civilna lista je 1782. godine, ona je bila sredstvo kojim je parlament određivao plaću kralju i nekim članovima njegove obitelji.

378. Kada i zašto je donesen Zakon o zabrani udruživanja radnika?

Demokratska shvaćanja T.Painea počinju nalaziti sve više slušača i u vladajućoj političkoj klasi, uz to za vrijeme Francuske revolucije misli o promjeni su bile toliko opasne po vlast da je nesamo progonika njihove glasnogovornike, već je i primvremeno van snage stavljen Habeas Corpus Act, uz sve to tada se pojavilo moderno radništvo kojem su posebno svidale francuske ideje, pa je iz tih razloga 1779. donesen Zakon o zabrani udruživanja radnika, kako bi izbjegli pobune i revolucije.

379. Kada je i zašto donesen Zakon o žitu?

1815., zato da bi potakla razvoj poljoprivrede, ishod ovog zakona je bio dovođenje zemlje do skoro potpune iskorištenosti i do stvaranja (neraštrkanih) imanja pogodnih za modernu obradu.

Razdoblje "kraljice Viktorije", 1820.- 1920.

380. Kada je bilo razdoblje kraljice Viktorije i koje su značajke tog doba?

Razdoblje je trajalo od 1820. – 1920. godine, značajke tog razdoblja su stvaranje industrijskog, tvorničkog gospodarstva i države koja počiva na povjerenju naroda (putem izbora). Izjednačavaju se pojmovi parlamenta i demokracije.

381. Zašto je nastao tzv. Pokret ludita?

Zato što razvojem strojeva, radnici misle da im oni oduzimaju posao te da su glavni uzrok prenapučenosti i nezaposlenosti, pa ih zato počinju uništavati

382. Što je pokret ludita i događaj poznat kao Peterloo iz 1819. godine?

Pokret ludita je radnički pokret koji smatra da su strojevi glavni uzrok prenapučenosti i nezaposlenosti pa ih zato uništavaju. Peterloo je pobuna radnika koji su se skupili na St. Peter's Fieldu u Manchesteru- vojska je ugušila taj mirni skup, a vlada to odobrada i donosi 6 zakona koji trebaju održati mir.

- 383. Nabrojite mjere antijakobinske torijevske politike i tko je započeo engleski jakobinizam?**
Habeas Corpus act je izvan snage, ali vrijedi Zakon o zabrani udruživanja radnika (1799., Zakon o žitu 1815. i 1816. je ukinut porez na dohodak i uvedeni su neizravni porezi za ratne troškove.
Engleski jakobinizam je započeo T. Paine.
- 384. Kada je ukinut Test Act i što je time omogućeno?**
Test Act je ukinut 1828. godine, time je omogućeno katolicima i protestantima da postanu državni i gradski činovnici
- 385. Što su i od kad postoje truli gradovi?**
Truli gradovi postoje od Izbornog zakona (Reform Bill) iz 1832. godine. To su gradovi koji imaju manje od 2000 stanovnika- oni nemaju svojstvo izborne jedinice.
- 386. Kada se u Engleskoj donosi Reform Bill?**
1832. godine.
- 387. Navedite kojim zakonima započinje moderno radno zakonodavstvo u Engleskoj te kada je parlament ukinuo ropstvo u čitavoj Imperiji?**
Moderno radno zakonodavstvo započinje Zakonom o porezima na dohodak (1842.), Zakonom o 10-satnom radnom vremenu u tvornicama (1847.) i Zakonom o javnom zdravstvu (1848.) , Zakon o radu u tvornicama (1833.)
Parlament je ukinuo ropstvo Zakonom o ukidanju ropstva 1833.
- 388. Kada je donesen Zakon o radu u tvornicama i što on donosi?**
Donesen je 1833. godine , on je donio ograničenje radnog vremena djece i omladine te tvorničke inspekcije.
- 389. Kada je Engleska počela donositi zakone iz područja socijalnog zakonodavstva?**
1902. – Zakon o školstvu
1912.- Zakon o zaštiti djece, Zakon o zdravstvenom osiguranju i Zakon o osiguranju nezaposlenih.
- 390. Što je Chartizam?**
Politički radnički pokret koji se okuplja 1838. Zahtjevi tog pokreta su : opće biračko pravo (za muške s 21.god), izbori za parlament svake godine , tajno glasanje, izborne jedinice jednake po broju birača, ukidanje imovinskog cenzusa za pasivno biračko pravo, plaća za poslanike.
- 391. Ukidanje kojeg zakona 1846. godine je bilo od osobite važnosti za radnike u Engleskoj?**
Ukidanje Zakona o žitu.
- 392. Kada Engleska uvodi školovano činovništvo koje putem natječaja i prijemnih ispita dobiva položaje?**
U razdoblju od 1860. do 1870. godine.

393. Kada je i zašto bio Krimski rat?

Krimski rat se odvijao od 1853. do 1856. godine zbog toga da se spriječi prevlast Rusije, a tako se Engleska suprotstavila i jačanju Austrije i Francuske, pomažući ujedinjenju Italije. Krimski rat je ustvari bio način održanja ravnoteže sila na Kontinentu, uz svjetsku prevlast Engleske.

394. Do kada je anglikanska crkva bila državna?

Do 1869. godine.

395. Tko od 1904. godine, kada je ukinut položaj glavnog zapovjednika, upravlja vojskom u Engleskoj?

Ministar vojske

396. Čija vlada uvodi tajno glasanje na izborima u Engleskoj, kojim zakonom i kada?

1871. godine Ballot Bill (Zakon o tajnom glasovanju), Gladstoneova vlada.

397. Kada su doneseni Zakoni o javnom zdravstvu i Zakoni o radnim prostorijama obrtnika?

1875. godine.

398. Koje razdoblje je poznato kao razdoblje irske obstrukcije i koja će mjera tu obstrukciju zaustaviti?

1886. -1887. kada je donesena promjena pravilnika kojim se uvodi tzv. Giljotina odnosno ograničeno vrijeme koje zastupnici mogu govoriti u parlamentu.

399. Koje stranke nastaju u 19. st u Engleskoj?

Konzervativna i Liberalna stranka.

400. Kada je stvorena Nezavisna radnička stranka?

1893. godine

401. Kada je osnovana laburistička stranka?

1906. ??

402. Koji je bio povod za donošenje Zakona o parlamentu?

1909. godine je nastao spor oko progresivno poreza na dohodak za zemlje (bilo je predloženo u proračunu). Spor je između vlade i njene većine u donjem domu, protiv gornjeg doma. Nakon dugih i burnih rasprava vlada početkom 1910. savjetuje kralju da raspusti parlament, nakon novih izbora oba doma prihvaćaju proračun , a vlada nakon tih sukoba 1911. donosi Zakon o parlamentu (zakonska prava gornjeg doma su ograničena na odložni veto od 2 godine i to samo za nefinancijske zakone, u zakonima financijske prirode gornji dom gubi opće pravo sudjelovanja).

403. Kada u Engleskoj biračko pravo dobijaju žene?

1918. godine.

Ustav

404. Što u Engleskoj znače nazivi "ustav" i "ustavnost"?

U Engleskoj "ustav" označava trajnu i prevladavajuću praksu u djelovanju organa vlasti. "Ustavnost" označava podudaranje neke radnje sa trajnom i prevladavajućom praksom (nešto može u isto vrijeme biti zakonito i protuustavno).

405. Bi li engleski kralj stavljaajući veto na zakon postupio protuzakonito odnosno protuustavno?

Kraljevo stavljanje veta je u potpunosti zakonito , ali bi bilo protuustavno jer to više nije dio trajne i uobičajene prakse.

406. Koji je vladar posljednji upotrijebio veto?

1707. godine, kraljica Marija.

407. Koja 3 temeljna zakona, pravna akta čine temelj engleskog sustava?

Habeas Corpus Act, Bill of Rights i Act of settlement

408. Dva engleska ustavna zakona iz 17. st (zakon i godinu)?

Habeas Corpust Act . 1679. godine .

Bill of Rights (Zakon prava), 1689. godine.

Habeas Corpus Act (Zakon o osobnoj slobodi), 1679. godine

409. Kada je donesen Habeas Corpus Act?

1679. godine.

410. Koje su odredbe Habeas Corpus Act-a?

Zatvorska služba nekog može uhititi i držati u zatvoru samo na temelju sudskog naloga. Ako postoji mogućnost bjega može se osumnjičenog uhititi odmah, a nalog tražiti naknadno- Kad je građanin zatvoren bez naloga, unutar 24 sata mu mora biti predana pismena obavijest o dijelu koje mu se pripisuje, zatvor je potreban samo kod sumnjičenja za veleizdaju(samo za ove slučajeve sud izdaje nalog). Ako sud izda nalog da se osumnjičenog zadrži u zatvoru on u roku od 20 dana mora biti izveden pred veliku porotu (odlučuje hoće li se produžiti kazneni postupak i izručiti ga sudu). Nitko ne može biti zatvoren iz istog razloga zbog kojeg je već bio pritvoren pa oslobođen. Protiv zatvorskih službenika i sudaca koji povrijede Habeas Corpus Act predviđene su velike novčane kazne (gubitak službe u slučaju ponavljanja prijestupa).

411. Koja je kazna za suca koji prekrši Habeas Corpus Act?

500 funta , u slučaju ponovljenog nepoštivanja Habeas Corpora Acta, gubi službu.

412. Je li se engleska uvijek pridržavala Habeas Corpus Act?

Ne, vlada je u prilikama općih nereda parlamentu predlagala privremeno stavljanje ovog zakona izvan snage. Za to je trebala ozbiljne razloge jer je inače mogla biti optužena za pokušaj uspostavljanja političke diktature. Parlament je određivao vrijeme tog opoziva.

Zakon prava (Bill of Rights). 1689. godine

413. Kada je donesen i tko je regulirao Zakon prava (Bill of Rights)'

Donesen je 1689. godine, njegove odredbe je regulirao parlament.

414. Koje su odredbe Bill of Rights?

Kralj ne može zabraniti primjenu zakona ni osloboditi nekog obveze koju kralj nameće(zakon obvezan i za kralja) , sudska organizacija je određene i stalna (uspostavljanje izvanrednih sudova je protuzakonito), Zakonom je određen način izbora porotnika i uspostavljanje liste porotnika, Ne mogu se zahtijevati prekomjerna jamstva ni prekomjerne kazne , Svaki Englez protestant može nositi oružje za osobnu obranu, svaki Englez ima pravo podnijeti peticiju parlamentu, Sloboda govora, rasprave i postupka u parlamentu je neograničena (do 1887.) i ne može biti predmet optužbe ni ni pitanja nigdje osim na sudu , Zabranjeno je podići i državi stajaću vojsku u Kraljevstvu za vrijeme mira bez dopuštenja parlamenta, Parlament zakonom određuje način i vrstu prikupljanja sredstva te svrhe u koje će biti utrošena.

415. Kada je određeno trajanje parlamenta od 7 godina?

1716. godine

416. Kada je određeno trajanje parlamenta od 5 godina?

??????

417. Koji je zakon i kada budžetsko pravo i vojsku stavio u ruke parlamenta?

Bill of Rights 1689. godine.

Zakon o nasljeđu prijestolja (Act of Settlement), 1701.

418. Kada je donesen Zakon o naslijeđu prijestolja (Act of Settlement)?

Donesen je 1701. godine.

419. Koje su odredbe Zakona o naslijeđu prijestolja (Act of Settlement)?

Kraljevi Engleske moraju biti protestantske vjere, Kralj ne može napustiti Englesku bez odobrenja parlamenta, samo parlament može objaviti rat zbog kraljevih privatnih posjeda, stracan ne može biti član kraljeva Tajna savjeta, kralj ne može obustaviti postupak impeachmenta, kraljev akt je izvršan samo ako uz kraljev potpis ima isupotpis člana Tajnog savjeta(ministra), državni službenik ne može biti član donjeg doma, suci su doživotno imenovani s obzirom na dobro vladanje.

Parlamentarna vlada

420. Opiši proces nastanka parlamentarne vlade?

421. Od kada potječe tijelo koje je nazvano Tajni savjet i koliko članova danas to tijelo ima?

Postoji od doba kralja Henrika VIII. (1708. godine), to tijelo danas ima oko 350 članova.

422. Što je to Privy Council i koja mu je funkcija?

Privy Council je skup kraljevih savjetnika od državnim poslovima. To tijelo je obavljalo sudske poslove, ali e i bio organ kraljeva osobita povjerenja kada se radi o državnim pitanjima. Nakon Act of Settlement iz 1701. članovi Privy Councila (1 od njih) moraju supotpisivati kraljeve akte da bi oni postali važeći.

423. Koji je zakon i kada propisao da kraljev akt izvršan samo ako uz kraljev potpis ima i supotpis člana Tajnog vijeća te koji je cilj te odredbe?

Act of Settlement iz 1701. godine, cilj te odredbe je da se ministar ne može ispričavati da nije znao, da može biti pozvan na odgovornost pa i optužen (impeachment), ali bilo je to i ograničenje kralju da ne traži potpis zbog kojega bi ministar mogao biti optužen. Ministrov supotpis je zapravo kralja stavljao pod tutorstvo ministarske odgovornosti.

424. Za koje postupke ministri parlamentu odgovaraju individualno?

Za postupke vezane za poslove njihovih odnosnih ministarstava.

425. Koja je oznaka Engleske vlade sve do danas tj. Po čemu se ona razlikuje od drugih parlamentarnih vlada?

Parlament se ne poistovjećuje s biračkim tijelom, uvijek priznaje pravo vlade da ga raspusti.

426. Do kada engleska vlada nema tajnika, dnevnog reda ni zapisnika i od kada je prvi akt koji je spomenuo naziv premijera?

Engleska vlada nema tajnika, dnevni red ni zapisnik do 1918. godine. Prvi akt koji spominje naziv premijer je Ministers of Crown Act iz 1937. godine.

427. Koje godine je stvoren presedan za kolegijalnu odgovornost vlade u Engleskoj i kada možemo za neku vladu reći da je parlamentarna prema teoriji iz sredine 19.st?

Do presedana za kolegijalnu odgovornost vlade dolazi 1742. godine. Za neku vladu možemo reći da je parlamentarna tek kada vlada(ukupnost ministara) uživa a priori (kad parlament prihvati novostvorenu vladu) i a posteriori (kad parlament odobri postupke vlade) povjerenje parlamenta.

428. Zbog čega je raspuštanje parlamenta sredstvo jačanja parlamenta?

Zato što je njegov osvježeni i provjereni mandat bio legitimacija nesumnjivog predstavnika trenutnog stanja biračkog tijela.

429. Što znači kolegijalna odgovornost vlade?

Odstupanje cijele vlade zbog postupak samo jednog(ili više ministara) jer se smatra da zajednički odlučuju, pa onda zajednički i odgovaraju za odlučeno.

430. Navedite u čemu je element neovisnosti parlamentarne vlade od parlamenta i kakva je ta neovisnost?

Element neovisnosti vlade od parlamenta je u pravu da raspusti parlament, ta neovisnost je samo povremena i privremena- čim se izabere novi parlament vlada postaje ovisna o njemu.

431. Kojim subjektima je izraženo dvojstvo egzekutivne (izvršne) vlasti u sustavu parlamentarne vlade u Engleskoj (pa i šire) i u kakvom su političko-pravnom odnosu subjekti te vlasti?

Izraženo je u subjektima poglavara države koji je pravni nosilac egzekutive, jamac njenog kontinuiteta i prijenosa među vladama i u subjektu vlade koja je politički nosilac egzekutive, ona je nestabilna zbog svoje političke odgovornosti.

Izmjene prava glasa

432. Zbog čega je donji dom nakon 1711. godine dobio naglašeno veleposjednički izgled?

Zato što su pasivno biračko pravo imali samo oni koji plaćaju najmanje 300 funta poreza na prihod sa zemlje.

Izborni zakon (Reform Bill) iz 1832.

433. Kada se u Engleskoj donosi prvi izborni zakon (Reform Bill)?
1832. godine.

434. Kakav izborni sustav ima Engleska?
Većinski izborni sustav

- 435. Opiši problem ukidanja trulih gradova?**
 Proširuje se biračko pravo, pa većina glasača postaje neuka i neupućena masa podložna nagovaranjima i vrbovanjima.
- 436. Što je pluralni votum i kada su se pojavili birački spiskovi kao registri birača u izbornoj jedinici?**
 Pluralni votum je mogućnost da osoba koja ima nekretnine u više izbornih jedinici glasa u svim tim jedinicama. Birački spiskovi su se pojavili ??????
- 437. Kada je u Engleskoj pasivno biračko pravo izjednačeno s aktivnim, tj. Kada je za pasivno biračko pravo ukinut imovinski cenzus?**
 1858. godine.

Izborni zakon iz 1867. i početak modernih političkih stranaka

- 438. Kada se u Engleskoj rađaju moderne političke stranke i što ih razlikuje od političkih grupa?**
 1867. godine, od političkih grupa ih razlikuje to da imaju hijerarhijsku organizaciju i program.
- 439. Nabrojite vrste prisega koje daju članovi donjeg doma i odgovorite kada je svaka od njih uvedena.**
 ???
- 440. Tko i kada ranije torijevce čvršće uobličava u Konzervativnu stranku, a tko i kada organizira Liberalnu stranku?**
 Konzervativnu stranku uobličava Disraeli 1867. godine, a Liberalnu stranku Gladstone, 1877. godine.
- 441. Koji je temeljni credo Konzervativne stranke?**
 "Mijenjati čuvajući ono što još vrijedi"
- 442. Koji je temeljni credo Liberalne stranke?**
 "Pojedinaac i njegova sloboda je početak i kraj socijalnog bitka"
- 443. Kada je donesen Ballot Bill(Zakon o tajnom glasovanju)?**
 1872. godine.

Izborni zakon iz 1884. godine

- 444. Koje su godine grofovije i gradovi izjednačeni i što je zamjenilo mirovne suce u grofovijama?**

1884. godine, gradska samouprava????????????????????????????????????

Izborne promjene iz 1918., 1928., i 1969.

- 445. Kada u Engleskoj biračko pravo dobijaju žene?**

1918. godine.

- 446. Koje godine su žene dobile pravo perstva?**

1958. godine, Zakon o doživotnom perstvu

- 447. Kada je u Engleskoj uvedeno opće i jednako pravo glasa za muškarce i žene i kakva će izborna promjena biti uvedena 1969. godine?**

1928. (za muškarce i žene u dobi od 21 god) . Izborna promjena 1969. je aktivno biračko pravo za sve s navršenih 18 godina , a granica za pasivno biračko pravo je idalje 21 godina.

Odnos između gornjeg i donjeg doma parlamenta

- 448. Koliko traje zasjedanje engleskog parlamenta?**

Zasjedanje engleskog parlamenta traje kao školska godina (od jeseni do ljeta, uz ljetne praznike).

- 449. Što je čitanje (kao faza u zakonodavnoj proceduri)? Opiši čitanje?**

Čitanje je izlaganje nekog zakonskog prijedloga pred parlamentom. U zakonodavnoj proceduri postoje 3 čitanja:

1. priopćenje naziva prijedloga i predlagača domu; šalje se odboru koji ga dostavlja na dnevni red
2. počinjanje rasprave u domu o zakonskom prijedlogu koji može biti mijenjan
3. čita se konačni tekst prijedloga i galsa se o usvajanju/odbijanju (ako je usvojen dostavlja se drugom domu).

- 450. Kojim je zakonom i kada regulirano pravo gornjeg doma?**
Pravo gornjeg doma je regulirano Zakonom o parlamentu , 1911. godine.
- 451. Kako Zakon o parlamentu iz 1911. u Engleskoj dijeli zakonodavnu materiju, te objasnite pojedine grupe zakona?**
Zakon o parlamentu zakonodavnu materiju dijeli na: zakone financijske prirode (prijedloge financijske naravi donosi isključivo donji dom-dostavlja prijedlog gornjem domu koji ima mjesec dana da priopći svoje mišljenje o prijedlogu)
I zakone nefinancijske prirode(donose ga oba doma, ali ne jednakim pravom: donji dom ima apsolutni veto- bez njegove suglasnosti nema zakona, gornji dom ima suspenzivni veto- ograničen na 2 godine, taj rok mora teći kroz 3 uzastopna zasjedanja, a računa se od 2. čitanja u 1. zasjedanju do 3. čitanja u 3. zasjedanju).
- 452. Na koje zakone gornji dom danas ima pravo veta?**
Zakone nefinancijske prirode??
- 453. Od kad veto gornjeg doma traje godinu dana?**
1949. godine.
- 454. Kakav je danas satav gornjeg doma?**
26 duhovnih lordova Anglikanske crkve, nasljedni perovi(preko 709), doživotni perovi(334) i 9 lordova sudaca (law-lords).
- 455. Što je omogućio Zakon o perstvu i kad je donesen?**
Zakon o perstvu je donesen 1936. godine i omogućio je nasljednom peru da se doživotno odrekne perstva (ali samo on, ne i njegovo potomstvo).
- 456. Što je omogućio Zakon o doživotnom perstvu i kad je donesen?**
Zakon o doživotnom perstvu je donesen 1958. godine i on je omogućio i ženama da postanu perovi, odnosno da prisustvuju sjednicama.
- 457. Tko je lord kancelar?**
Lord kancelar je predsjedatelj doma lordova, koji ne mora sam biti lord (tada se naziva lord-keeper). Njegovo sjedište (Woolsack) je formalno izvan doma – on ulazi u dom tek kad je lord i govori u tom svojstvu. Kancelar je član vlade i veliki pravni stručnjak (sudi u domu lordova ili Kancelarovom sudu).
- 458. Što je to giljotina?**
Postupak određivanja vremena trajanja rasprave na početku te rasprave, odnosno unaprijed se određuje čas u kojem će se glasati o tome o čemu se raspravlja.
- 459. Što je to kabinetski sustav?**
Značajka parlamentarizma 20. stoljeća. Politika se povukla iz parlamenta u vladin kabinet , a glavni razlog je stranačka organizacija. Predsjednik vlade je predsjednik stranke- vodi stranačku organizaciju i poslanike u parlamentu – svaka stranka prati rad

svojih zaposlenika putem tzv Whips-a(spona između poslanika i stranačkog vodstva). Šef stranke zadržava svoj položaj dok god uspješno vodi stranku – neuspjeh je njegov kraj.

460. Zašto je vlada u Engleskoj homogena, tj. jednostranačka?

Zato što je predsjednik vlade ujedno i predsjednik "vladajuće stranke" (kabinetsku sustav)???

461. Što je "vlada u sjeni"?

Grupa oporbenih političara koji su u manjoj ili većoj mjeri okupljeni kako biu prikladnom trenutku preuzeli vlast u državi.

462. Koliko članova ima donji dom, koliki mu je kvorum i u kojem slučaju glasuje speaker donjeg doma?

Donji dom ima oko 630 članova, kvorum je 40, a Speaker glasuje samo u slučaju kada su glasovi prepolovljeni.

Izvori prava

463. Koji su izvori prava u Engleskoj?

Common law, statute law i equity law.

Common law (precedentno pravo)

464. Kad je Dom lordova usvojio pravilo apsolutnog presedana?

1898. godine.

465. Što znači pravilo apsolutnog presedana i koliko je to pravilo vrijedilo za dom Lordova?

Pravilo apsolutnog presedana znači da jednom stvoren presedan obvezuje sud koji ga je stvorio i sve niže sudove; jedini način da presedan bude izmijenjen je presuda doma lordova ili putem statuta. Ovo pravilo vrijedi za Dom lordova od 1898. godine do 1966. godine.

466. Koja su dva osnovna stupa common law-a?

Deklaratorno načelo izražavanja- prije konačne presude slučaja, nitko ne može unaprijed znati rješenje i induktivna metoda- opća pravna načela se pojavljuju tek kao rezultat usporedbe brojnih pojedinačnih slučajeva.

- 467. Koje bitne uvjete presuda mora ispunjavati da bi imala svojstvo presedana?**
Mora rješavati zbiljski spor koji stranke iznesu pred sud i u okviru iznesenih činjenica, ako pravni zastupnici stranaka svoje zahtjeve baziraju na navođenju autoriteta (ranijih presuda višeg suda).
Presuda višečlanog suda ima svojstvo presedana samo ako se članovi većinski slože s pravnom osnovom.
Samo pravna osnova (ratio decidendi) ima svojstvo presedana, a ne cijela presuda.
- 468. Kako se zove presuda koja nije presedan?**
Odluka (presuda) per incuriam.
- 469. Je li common law usvojio pravilo da pravo neprimjenom prestaje vrijediti?**
Ne, pravo (zakoni) nikad ne prestaju vrijediti, samo se stavljaju izvan primjene.
- 470. Navedite iz kojeg razdoblja i iz kojeg područja su najstariji danas važeći presedani?**
Najstariji danas važeći presedani potječu iz 15. i 16. stoljeća, a oni su na području vlasničkog prava i krivičnog postupka.

Equity law (pravo pravičnosti)

- 471. Što je osnovno svojstvo equity law sudbenosti i u kojim slučajevima pravila equity law-a imaju prednost pred pravilima common law-a?**
Osnovno svojstvo equity law sudbenosti su moralna načela ("pravičnost može prizivati samo onaj koji i sam pravično postupa"). Equity law ima prednost nad common law samo u situaciji kada su u slučaj uključeni elementi savjesti.
- 472. Tko je i kada izložio većinu načela equity law-a i nabrojite neka od tih temeljnih načela?**
Većinu načela equity law-a je izložio lord Nottingham u drugoj polovici 17. stoljeća. Neka od temeljnih načela su: equity sud sudi brzo i jeftino jer pomaže slabima i siromašnima, equity law ne može ustuknuti pred prevarom, pa daje zaštitu prevarenom dužniku, samo ovaj sud ima inkvizicijska sredstva prisile stranaka i njihovih svjedoka na usmeno saslušanje, samo ovaj sud ima sredstva da nadzire računovodstvo onih koji upravljaju imovinom, samo Kancelarov sud može prisiliti stranku na izvršenje ugovornih obveza (osim kod osobne službe).

- 473. U kojim je pitanjima Kancelarov sud u 16. stoljeću stekao isključivu sudbenost i temeljem kojeg načela?**
Kancelarov sud ima isključivu sudbenost u pitanjima trusta, hipoteke i starateljstva, temeljem načela pravičnosti.
- 474. Što se nastojalo ostvariti donošenjem Zakona o sudbenosti u Engleskoj 1873. i koje tri nadležnosti ima Kancelarov sud?**
Zakonom o sudbenosti se nastojalo približiti common law i equity law sudove.
Nadležnosti Kancelarova suda su: isključiva- trust, injunction, hipoteka
Konkurentna- stranka i pred ovim sudom može naći zaštitu kao i pred common law sudovima
Pomoćna-služi za nastavak postupka pred drugim sudom (npr. ovaj sud ima sredstva da u prethodnom postupku dobije računovodstvene izvještaje i dokumente od stranaka, što će poslužiti za postupak pred common law sudom).
- 475. Do koje godine je sudbenost Kancelarova suda odvojena od common law-a?**
1873. godine (Zakon o sudbenosti).
- 476. Kome je i od kada moguće uputiti priziv protiv presude Kancelarova suda?**
Priziv protiv presude Kancelarova suda je od 1621. moguće uputiti Domu lordova.

Statute law (zakonsko pravo)

- 477. Koji je zakon u Engleskoj prvi pokušao pomiriti načela poštenja i dobre vjere u prometu (!) i koji zakon iz 20. st to pravilo nadopunjuje?**
1677 Zakon o prevari (Statute of Frauds), taj zakon nadopunjuje Zakon o zastari (Limitation Act) iz 1939. godine.
- 478. Kojeg filozofa i pravnika smatramo "apostolom kodifikacije" i što zahtjeva struja kodifikatora koja se pojavila početkom 19. st?**
"Apostolom kodifikacije" smatramo Bentham, a struja kodifikatora s početka 19. stoljeća zahtjeva ukidanje precedentnog prava (common law-a).
- 479. Koliko je statuta bilo na snazi u 19. st i zašto su mnogi od njih bili izvan uporabe?**
U 19. stoljeću ih je na snazi bilo preko 2000, mnogi statuti su van upotrebe jer common law zadržava pravo da nepravilne i uvjetima života prevladane statute jednostavno ne primjenjuje.

480. Što je to tzv. Consolidating statute?

Skup važećih statuta jednog područja.

Stvarno pravo

481. Koja se prava imovinske sadržine šire u 17. st i to naročito putem statuta?

Pronalazačko, autorsko, patentno, pravo na naknadu štete, pravo na potraživanja iz ortakluka, itd...

482. Uređuje li se stvarno pravo na pokretninama pravilima common law-om ili equity law-om?

Pravno na pokretninama se uređuje equity law-om.

483. Što je to consideration?

Dio općih načela equity law-a, koji kaže da za svaki pravni odnos treba biti određena pravna osnova.

Obvezno pravo

484. Ispunjenje kojeg načela postaje od 18. stoljeća bitan uvjet valjana ugovora?

Ispunjenje načela određenja dužnosti stranaka.

485. Uključuje li odgovornost za štetu iz ugovora i odgovornost koja nastaje bez krivnje?

Da.

486. Koje su osnovne vrste tužbi kojima započinju sudski postupci i mogu li te vrste tužbi biti kombinirane?

Tužba zbog povrede ugovora (action based on breach of contract) i tužba zbog odgovornosti za štetu nastalu neizvršenjem neke pravne obveze (action based on tort). Te dvije tužbe rijetko mogu biti kombinirane.

487. Što je razlog sukoba nadležnosti Pomorskog suda i common law suda u 16. stoljeću i navedite na koje sporove je u 17. stoljeću ograničena sudbenost Pomorskog suda?

Razlog sukoba je to što Pomorski sud primjenjuje neka običajna pravila razvijena na moru, koja trgovcima i pomorcima više odgovaraju, te zbog toga što su common law sudovi često spori i skupi, pa se bogati trgovci sve češće okreću Pomorskom sudu. U 17. stoljeću je sudbenost Pomorskog suda ograničena na sporove na otvorenom moru.

- 488. Koji je vrhovni sudac i kada naročito doprinio razvoju po kojem su common law sudovi počeli sve više unositi u svoju sudbenost kako pravila pomorskog prava, tako i equity law-a?**

Tom razvoju doprinosi vrhovni sudac Mansfield.

- 489. Je li moguć priziv protiv presude Pomorskog suda?**

Do Zakona od sudbenosti 1873. godine presuda Pomorskog suda je bila konačna, a od onda je moguć priziv Domu lordova.

Krivično pravo

- 490. Za koliko je delikata 1776. godine bila predviđena smrtna kazna i kojim je zakonom iz 1823. godine ona ukinuta za najveći broj teških zločina?**

Do 1776. smrtna kazna je bila predviđena za 166 delikata. Smrtna kazna je 1823. ukinuta za najveći broj teških zločina donošenjem Zakona o smrtnoj kazni.

- 491. Što znači pravilo o "prespostavki nevinosti" i kada se ono počelo primjenjivati?**

To pravilo znači da je optuženi nevin dok se ne dokaže suprotno, ovo pravilo se primjenjuje od kraja 17. stoljeća (1688.?).

- 492. Kada se donosi akt kojim se svatko smatra nevinim do presude? I kako se jedino mogao okrivljenik izraziti do tog akta?**

1688. godine, do tog akta optuženi je nijem i pasivan, ne može se braniti ni pozivati svjedoke.

- 493. Kad je ukinuta optužna porota?**

1933. godine.

- 494. Zbog čega je common law kazna s obzirom na počinitelje često bila različita za ista djela?**

Zato što se od 18. stoljeća smatralo da je svojstvo kazne popravljenje krivca, a ne odmazda, pa je zato kazna ovisila o osobinama okrivljenika, odnosno o mogućnosti da se on popravi.

- 495. Odnosi li se načelo zakonitosti u common law-u i na točno određenu kaznu?**

Ne . (objašnjenje je u pitanju 1022.)

Crkveni sudovi

496. Od kada je engleski kralj vrhovni poglavar Crkve?

Od 1534. godine (Zakon o vrhovništvu (Supremacy of the Crown)).

497. Nakon nastanka i odvajanja anglikanske crkve u engleskoj, tko postavlja i plaća svećenike, a to i čime uređuje organizaciju, dogmatska pitanja vjere te crkveno pravo i sudstvo?

Država postavlja i plaća svećenike, parlament statutima određuje dogmatska pitanja vjere te crkveno pravo i sudstvo (organizaciju crkve).

498. Nakon odvajanja anglikanske crkve od Rima u 16.st koji kralj i kojim aktima uređuje sadržaj crkvenog prava, organizaciju i nadležnost crkvenih sudova?

Henrik VIII., Zakon o vrhovništvu (Supremacy of the Crown).

499. Koji crkveni sudovi postoje i kome se može uložiti priziv?

Postoje sud arhiđakona, sud biskupa, sud nadbiskupa i Visoki sud delegata. Priziv protiv presude se upućuje Pravnom odboru Tajnog savjeta.

500. Koja je nadležnost crkvenih sudova do druge polovine 19. stoljeća u Engleskoj?

Isključivo čisto crkveno pravo.

501. Otkad u Engleskoj postoji građanski brak?

Od 1837. godine.

Ustrojstvo mjesne uprave

502. Koji je zakon i kada u Engleskoj uprava u gradovima odvojio od sudova i povjerio je gradskim vijećima, a koji je zakon i kada u izvangradskim područjima upravu oduzeo mirovnim sucima i predajo je vijećima grofovija?

Uprava u gradovima je povjerena gradskom vijeću 1835. Zakonom o gradskim općinama. U izvangradskim područjima je mirovnim sucima oduzeta uprava 1888. Zakonom o mjesnoj upravi.

503. Kako je upravno podijeljena Engleska?

Grofovije – najveće jedinice (danas skoro 50) , ovdje spadaju i neki gradovi (county borough), upravlja vijeće grofovije
Kotarevi/distrikti-ima ih 5-6 (danas 300) upravlja im vijeće kotara , a postoje gradski i seoski kotarevi
Župe-dijelovi seoskih kotara, njima upravlja vijeće župe.

Ustrojstvo sudstva

- 504. Koji je zakon i kad izvršio prevrat na području ustrojstva sudstva?**
Zakon o sudbenosti 1873. godine.
- 505. Koje je svojstvo današnjeg engleskog sudstva?**
Odvojeno je od uprave , razdvojeno krivično i građansko sudstvo.
- 506. Koji su najniži sudovi u engleskoj i u kojim slučajevima sude kao vijeće od najmanje dva, a kada kao vijeće od 2-9 sudaca?**
Sudovi mirovnih sudaca, sude kao vijeće u od dva u sumarnom postupku (petty session), a vijeće od 2-9 sudaca kad sude uz porotu (quarter session).
- 507. Koliki postotak predmeta u Engleskoj presude mirovni suci, a na koliki broj tih predmeta je uložena žalba?**
Mirovni suci presude oko 75% predmeta, a na 5% tih predmeta je uložena žalba.
- 508. Zašto je broj priziva protiv presuda nižih sudova mali?**
Zato što je veliko povjerenje stranaka i zastupnika u sudove, i zbog toga što se žalba može podnijeti samo zbog pravnih nedostataka.
- 509. Koji je najviši sud u Engleskoj?**
Vrhovni sud pravosuđa (Supreme court of judicature).
- 510. Od koliko se dijelova sastoji Vrhovni sud pravosuđa , kako se ti dijelovi nazivaju i koju sudbenost imaju?**
Visoki sud pravde (High Court of Justice)- ima prvostepenu i prizivnu sudbenost.
Prizivni sud (Court of Appeal)- ima samo prizivnu sudbenost.
- 511. Koliko sudaca ima vrhovni sud pravde i kako se nazivaju njegova tri dijela?**
Ima 63 suca, a njego dijelovi se nazivaju : Sud Kraljeva stola, Kancelarov sud i Odjel za oporuku, razvod i pomorsko pravo.
- 512. Kome se prinose žalbe protiv presuda Visokog suda?**
Prizivnom sudu (Court of Appeal).
- 513. Kome se prinose žalbe protiv presuda Prizivnog suda?**
Domu lordova.
- 514. Kad se može uložiti priziv u pogledu manjkavosti činjenica?**
Samo ako ga odobri sud pritv čije se presude priziv ulaže (ili ako priziv dopusti 1 sudac Prizivnog suda).
- 515. Koliko u Engleskoj ima sudaca?**
Manje od 200 sudaca (uz još toliko mirovnih sudaca).
- 516. Nabrojite zemlje iz kojih se pravnici mogu školovati u Engleskoj?**

Asustralija , Novi Zeland , Južna Amerika, Indija, Gana , Singapur , Malezija, Uganda,
itd.....